

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U P., kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Vesne Moštrokol, kao predsjednika vijeća i sudija Miljane Pavličević i Natalije B, kao članova vijeća, uz učešće Sanje R., kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog V.N. iz Podgorice, koga brani Z.P., advokat iz Podgorice, zbog krivičnog djela ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnici Višeg državnog tužilaštva u P. Kt.br.68/15 od 23.12.2015.godine, koju je na glavnom pretresu zastupao Miloš Šoškić, Državni tužilac VDT-a u P., nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa, započetog 29.02.2016.godine i završenog 19.05.2017.godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog, njegovog branioca, predstavnika oštećene porodice i njihovog punomoćnika, nakon tajnog vijećanja i glasanja, donio je 09.06.2017.godine i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Optuženi:

V.N., JMBG ..... od oca G. i majke V., rođene P., rođen .....godine u P., sa prebivalištem u P. ulica D. br.3, državljanin Crne Gore, neoženjen, bez djece, nezaposlen, pismen, završio srednju trgovinsku školu, student III godine ekonomije na UDG, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda Bar K.br.121/12 od 27.09.2012. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl.152 st.2 u vezi st.1 KZ na 30 dana zatvora uslovno na jednu godinu i presudom K.br.23/13 od 30.05.2013.godine zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl.399 st.1 KZ na 80 dana zatvora uslovno na dvije godine, u pritvoru od 07.07.2015.godine od 11,00 časova,

K R I V I J E

Zato što je:

1. Dana 30.06.2015. godine, oko 23,00 časa, u bašti ugostiteljskog objekta "R.P.", u ulici O. bb u P., sa umišljajem lišio života oštećenog M.L., iako je bio svjestan da će ga na taj način lišiti života, pa je to i htio, na način što je nakon kraće svadje otišao do svoje kuće i uzeo revolver marke "Zastava Magnum 357" model M83/91, ser.br.29268 i sa ledja prišao oštećenom L.M., koji je sjedio u bašti navedenog lokala i iz revolvera ispalio tri projektila u pravcu oštećenog, od kojih su ga dva pogodila u predjelu tijela, nanoseći mu tom prilikom ranu na zadnjoj strani desnog ramena i ranu na spoljašnjoj strani desne butine, usled čega je kod oštećenog zbog iskrvarenja iz rascjepa pluća, srca, jetre i raskidanih krvnih sudova oko preloma kostiju, te iz rana, a sve duž kanala strijelnih rana, nastupila smrt,

-čime je izvršio krivično djelo ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore.

2. Dana 30.06.2015.godine u P., neovlašćeno nabavio i na javnom mjestu nosio revolver marke "Zastava Magnum 357" model M83/91, ser.br.29268, za koji shodno čl.12 Zakona o oružju nije imao izdat oružni list od strane nadležnog organa i koji je suprotno čl.33 Zakona o oružju nosio na javnom mjestu ispred ugostiteljskog objekta "R.P.", u ulici O. bb u P., pri čemu je bio svjestan da je isti neovlašćeno nabavio i nosio, pa je to i htio,

-čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi člana 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42 i 48 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore prethodno u t v r d j u je :

-za krivično djelo ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina,

-za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl.48 st.2 tač.2 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi čl.226, 229, 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUDJUJE

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 5 (pet) mjeseci, u koju kaznu će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 07.07.2015.godine od 11,00 časova, pa nadalje.

Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom se i z r i č e:

#### MJERA BEZBJEDNOSTI

#### ODUZIMANJE PREDMETA

Oduzima se revolver marke “Zastava Magnum 357” model M83/91, ser.br.29268.

Obavezuje se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka uplati Budžetu CG iznos od 1695,25€ (hiljadušestodevedesetpeteuradvadesetpetcenti), a na ime paušala iznos od 200,00€ (dvjestaeura), sve u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT u P. Kt.br.68/15 od 23.12.2015.godine,koja je činjenično izmijenjena u završnoj riječi, optuženom N.V. stavljeno je na teret izvršenje krivičnih djela ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG),pri kojoj optužnici je zastupnik iste ostao do kraja glavnog pretresa, jer nalazi da je u postupku nesumnjivo utvrđeno da je optuženi izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret optužnicom, predlažući sudu da mu izrekne kaznu u zakonom propisanim granicama.

Predstavnik oštećene porodice i njegov punomoćnik u završnoj riječi su izjavili da optuženi priznao da je lišio života M.L. i da je to jedina istina koju je iznio pred sudom, te da je tokom postupka uzaludno pokušavao da predstavi da je bio isprovociran ponašanjem oštećenog, a radnje koje je kasnije preduzeo, kao i prilikom izvršenja krivičnog djela, pokazuju njegovu podmuklost, koja nije ušla u opis izvršenja krivičnog djela, kada oštećeni nije mogao očekivati napad, što je utvrđeno iz iskaza svih saslušanihi svjedoka, predlažući da se optuženi oglasi krivim i kazni najstrožijom kaznom.

Optuženi N.V.je iznio odbranu, ne želeći da odgovara na pitanja, a izjavio je da ga je dana 30.06.2015.godine, putem telefona, pozvao M.L.i rekao mu da je na moru i da će čuti kada se vrati, što je i učinio, tako što ga je

pozvao u popodnevnim časovima, a nakon toga došao kod njega kući gdje je sa njim i njegovim bratom M. popio pivo, a zatim su se on i L. dogovorili da idu na piće u "R.P.", u koji lokal je pok.L. došao vozilom marke "Opel caravan", a on vozilom marke "Opel corsa", koja je vlasništvo njegove majke. Naveo je da su po dolasku u "R.P.", sjeli za stolom koji se nalazio na čošku terase i tada oko njihovog stola nije bilo gostiju, da su naručili pivo i da je tada već bio mrak, kada je počela svadja između njih dvojice, neka teška priča, a zatim je pok.L. počeo da ga maltretira i vrijedja govoreći mu više puta "ti si pička", a zatim je počeo da lomi čaše, da mu on nije odgovarao, jer je vidio da ga je uhvatio neki napad-histerija, kada je pok.L., u jednom momentu, rekao "jebem ti sjeme i pleme", što je bio razlog da ustane od stola i podje kući, a da ga L. nije pitao gdje će, niti mu je on rekao gdje ide, da se njegova kuća nalazi na 5-6 minuta od lokala, koliko mu je trebalo da ode i da se vrati, a otišao je svojim vozilom marke "Opel corsa". Objasnio je da kada je došao kući, iz jednog starog registra, uzeo je pištolj i vratio se u "R.P." i dok je prilazio bašti, primijetio je da pok.L. nije sam za stolom, već da sa njim sjede dva-tri njemu nepoznata lica, na koja nije obraćao pažnju jer je bio pod strašnim pritiskom i nervozom zbog uvreda koje mu je pok.L. uputio, da je pok.L. tada držao noge na stolici, na kojoj je on prethodno sjedio koju je vjerovatno pomjerio jer je stolica bila ispred pok.L., kojem je prišao sa desne bočne strane i kada je pok.L. vidio pištolj, koji je on držao u ruci, upitao ga je "šta ćeš to" i tada je on opalio jedan metak u pravcu L. nogu, ali po njegovoj procjeni taj metak ga nije pogodio, jer je pok.L. tada krenuo da ustaje, zbog čega je ispalio još jedan metak u pravcu L. nogu, koji ga je pogodio, pa je L. počeo da pada, nekako se izokrenuo-zarotirao, kada je ispalio još jedan projektil, za koji misli da ga je pogodio, da se sve to odigravalo veoma brzo, a bio je jako ubudjen i revoltiran zbog uvreda koje mu je L. ranije nanio. Dodao je da je nakon ispaljenja projektila odmah počeo da bježi, kada je neka nepoznata osoba zapucala na njega, pa se sakrio iza jednog kontejnera, a kada ga je prošao, osjetio je strašan bol u desnoj ruci predjelu nadlaktice, kada mu je ruka jako trznula i zatresla, pa obzirom da je u toj ruci imao pištolj, isti je opalio, zbog čega je pištolj bacio ulijevo, a sa razloga da ne bi sam sebe ranio, da je provjerio da se to nije desilo i pogledao je li pogodjen u predjelu nogu, kada je osjetio da ga je nešto jako udarilo u predjelu donjeg dijela leđai osjetio da je počeo da ga boli stomak, ali tada nije znao da je pogodjen iz vatrenog oružja. Izašao je na ulicu i zaustavio vozilo marke "Golf III" crne boje i rekao vozaču da ga odveze u bolnicu, govoreći mu da požuri. Vozač ga je dovezao do prostorija Hitne pomoći, gdje je izašao iz vozila, ušao u Hitnu i tamo pao preko jedne šipke, s tim što je prethodno uspio da kaže kako se zove i da je ranjen, a sjeća se da ga je neko pitao zna li ko je pucao na njega. Pištolj koji je imao kod sebe kupio je od jednog druga iz R.S., za vrijeme dok se njegov drug nalazio u S., a platio ga je 500 eura. Dodao je da se kaje zbog svega što se desilo i da mu je žao, da mu je L. bio drug i da su se družili, da nije htio da ga ubije, već samo da ga rani zbog uvreda koje mu je prethodno nanio, da je saznao da je L. preminuo poslije tri dana i da ga svaku noć sanja i od tada pije tablete za smirenje, da je svjestan da je uništio i svoju i L. porodicu i da se kaje zbog svega.

Branilac optuženog u završnoj riječi je izjavio da je njegov branjenik istinito i iskreno predstavio predmetni događaj, što je između ostalog potvrđeno provedenim dokazima, posebno iskazima vještaka sudske medicine i balističke struke, koji su dozvolili mogućnost da je redosljed povredjivanja bio onakav kako ga prikazuje optuženi, a što između ostalog proizilazi iz nalaza i mišljenja Komisije vještaka koji su prilikom pregleda optuženog konstatovali da je isti iskreno odgovarao, što znači i istinito, te da sud iskaze svjedoka B.D.i A., koji su ne samo u suprotnosti sa ostalim dokazima, već i jedan sa drugim, ne treba da prihvati, a da je po stanovištu odbrane, optuženi izvršio krivično djelo nehatno lišenje života iz čl. 148 KZCG. Dodao je da ukoliko sud smatra da je optuženi izvršio kriv.djelo koje mu se stavlja na teret, da se uzmu u obzir okolnosti da je neko, nakon kritičnog događaja, pokušao da liši života optuženog, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, zbog čega njegovo opšte zdravstveno stanje ni dan danas nije dobro, da prolazi kroz veliku duševnu patnju zbog smrti pok.L., što mora biti od uticaja prilikom odmjeravanja visine kazne.

U dokaznom postupku sud je proveo sledeće dokaze: saslušao predstavnika oštećene porodice pokojnog M. L.; saslušao svjedoke S. A., M.M., D.D., P.L. i M.S.; pročitao dopis UP CB Podgorica broj 09-03/2-233/16-1454/1 od 26.05.2016. godine; pročitao zapisnik o uvidjaju VDT u P. Ktr.br. 693/15 od 01.07.2015. godine; pročitao službenu zabilješku UP CB Podgorica Sektora za JRM 30/01-06/07/2015 od 07.07.2015. godine; pročitao službena zabilješka UP CB Podgorica Stanica krim.policije za kriminalističku tehniku Ku.br. 506/15 od 01.07.2015. godine sačinjena od strane policijskog službenika S.J.; pročitao izvještaj o krim.tehničkom licu mjesta i uzrokovanju tragova CB Podgorica Stanica krim.policije za kriminalističku tehniku Ku.br.506/15 od 01.07.2015.godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Podgorica broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015. godine; izvršio uvid u skicu lica mjesta, pročitao izvještaj o krim.tehničkom pregledu vozila Opel Corsa ....CB Podgorica stanica krim.policije za krim.tehniku broj knjige uvidjaja 1928/15 od 01.07.2015.godine; pročitao službenu zabilješku UP CB Podgorica-Stanica krim.policije za krim.tehniku KU.br.506/15 od 01.07.2015. godine sačinjena od strane policijskog službenika D.LJ.; pročitao službenu zabilješku UP CB Podgorica Stanica krim.policije za krim. tehniku Ku.br. 506/15 od 03.07.2015. godine sačinjena od strane policijskih službenika S.P., S.R., P.Đ., S.LJ., M.E., Š.M.i V.S.; pročitao izvještaj o krim.tehničkom pregledu lica mjestaUP CB Podgorica Stanica krim.policije za krim.tehniku broj knjige uvidjaja 1929/15 od 01.07.2015. godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Podgorica broj 64-28-244-1130/1930 od 01.07.2015. godine; pročitao izvještaj o krim.tehničkom pregledu vozila marke Mitsubishi Pajero ..... CB Podgorica stanica za krim.policiju za krim.tehniku broj knjige uvidjaja 1944/15 od 02.07.2015. godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Podgorica broj 64-28-244-1145/1945 od 02.07.2015. godine; pročitao izvještaj o krim.tehničkom pregledu vozila marke Golf reg.oznaka ..... CB Podgorica Stanica krim.policije za krim.tehniku broj knjige uvidjaja 1944/15 od 02.07.2015. godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Podgorica broj 64-28-244-1144/1944 od 02.07.2015.godine; pročitao potvrdu o vraćanju privremeno oduzetih predmeta UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 02.07.2015. godine na ime S. A.; pročitao dvije službene zabilješke UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 01.07.2015.godine sačinjene od strane policijskog službenika M.E.; pročitao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica od 01.07.2015.godine na ime S. A. KU.br.506/15; pročitao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima U CB Podgorica KU.br.506/15 od 01.07.2015. godine na ime D.D.; pročitao potvrdu o vraćanju privremeno oduzetih predmeta UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 02.07.2015.godine na ime D.D.; pročitao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 01.07.2015. godine na ime B.D.; pročitao službenu zabilješku UP CB Podgorica Ku.br.506/15 od 06.07.2015. godine sačinjena od strane policijskog službenika S.R.; izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Pogorica br. 64-28-244-1135/1933 od 01.07.2015. godine; saslušao svjedoka B A.; pročitao izvještaj o vještačenju prisustva GSR čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2013/15 od 07.07.2015. godine i saslušao vještaka hemijske struke Smolović Dejana na glavnom pretresu; na saglasan predlog stranaka pročitao izvještaj o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2012/15 od 06.07.2015.godine i izvršio uvid otodokumentaciju koja čini sastavni dio ovog izvještaja; pročitao izvještaj o vještačenju prisustva GSR čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2301/15 od 11.08.2015. godine; pročitao izvještaj o trasološkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2304/15 od 17.08.2015. godine i saslušao vještaka trasološke struke Jakovljević Miljana na glavnom pretresu; pročitao izvještaj o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303/15 od 17.08.2015. godine i saslušao vještaka hemijske struke Smolović Dejana na gl.pretresu; pročitao izvještaj o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303(2)/15 od 18.08.2015.godine saslušao vještaka hemijske struke Smolović Dejana na gl.pretresu; pročitao izvještaj o vještačenju daljine pucanja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2302/15 od 17.08.2015. godine i saslušao vještaka hemijske struke Smolović Dejana na glavnom pretresu; pročitao izvještaj o vještačenju daljine pucanja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303/15 od 03.09.2015. godine za pmv "Opel Corsa", reg.oznaka .....saslušao vještaka Ivanović Ljudmilu na

glavnom pretresu; pročitao izvještaj o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2300/15 od 14.10.2015. godine i izvršio uvid u fotodokumentaciju koja čini sastavni dio ovog izvještaja i saslušao vještaka Jovanović Jelenu na glavnom pretresu; pročitao obdukcioni zapisnik KCCG-Odjeljenja za sudsku medicinu Podgorica S.br.161/2015 od 06.07.2016. godine, nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke prof.dr.Dragane Čukić Kti.br.38/15 od 26.10.2015. godine izvršio uvid u med.dokumentaciju na ime optuženog koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i saslušao vještaka Draganu Čukić na glavnom pretresu; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-1/15 od 30.07.2015. godine; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-2/15 od 15.09.2015. godine; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-3/15 od 23.11.2015. godine i izjašnjenje vještaka dato pred VDT P. Kti.br.38/15 od 10.12.2015.godine i saslušao vještaka Mihailović Milovana na glavnom pretresu; pročitao dopis MUP – PJ za unutrašnje i upravne poslove broj 09-upi-220/16 -22981/1 od 12.10.2016. godine;izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Podgorica broj 64-28-244-1134/1930 od 01.07.2015. godine; saslušao svjedoka B.D.; pročitao nalaz i mišljenje Komisije vještaka prof.dr M. Stanka, psihijatra dr Golubović Željka i psihologa Branke Stepanović-Ilić od 06.12.2016.godine i saslušao predstavnika Komisije vještaka prof dr Stanka M.a na glavnom pretresu; pročitao izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog Ministarstva pravde 02/2-214/16 od 13.04.2016.godine.

Predstavnik oštećene porodice pok.M. L., njegov otac Z. M. je izjavio da nije očevidac predmetnog događaja, a da mu je poznato da je njegov pok.sin bio drug sa optuženim i da su se često družili, da je nedalju dana prije predmetnog događaja u kući zatekao svog pok.sina sa optuženim i M.D., da je kritičnog dana pok.L. bio na moru, a kada se vratio tražio mu je vozilo „Opel Astra“, jer u svom nije imao goriva, da mu je dao ključeve a L. mu je rekao da se neće dugo zadržati, da bi posle 23 časa došao njegov brat M. i rekao mu da je bila neka pucnjava. Dodao je da se pridružuje krivičnom gonjenju, a imovinskopravni zahtjev će ostvarivati u posebnom postupku.

Svjedok A. S. je izjavio da je sa drugom P.L.sjedio u unutrašnjosti lokala „R.P.“, gdje su bili oko sat-dva, kada je počela pucnjava, da su njih dvojica ustali i dok se još pucalo,došli do ulaznih vrata, gdje se on sklonio iza jednog zida, a kada je pucnjava prestala, obojica su izašli ispred lokala i prišli pok.M.u koji je ležao na zemlju, da je povikao „dajte ljudi da mu pomognemo“, a zatim otišao po svoje vozilo koje je bilo parkirano na drugom kraju lokala, a da su L. i B D., koji je bio tu, zajedno sa njim, ubacili pok.M.a u njegovo vozilo i odveli ga u urgentni centar. Nije siguran u koliko časova su on i L. došli u lokal, ali je moguće da je to bilo oko 21,30 časova, da je zapazio da je ispred lokala, u bašti, ima gostiju, ali da nije obraćao posebnu pažnju, u smislu da može da opredijeli koliko je gostiju bilo u bašti i za kojim stolovima. Objasnio je da je u početku čuo 2-3 pucnja, a nakon toga se pucanje nastavilo i tada je čuo još 7-8 pucnjeva, da je glasno rekao „šta je ovo“, a konobar mu odgovorio da se sagnu, jer će ih sve pobiti.Nije mogao da vidi šta se dešavalo vani, jer je bio mrak. Kada je izašao ispred lokala, vidio je kako na zemlji leži jedno lice, a tek kasnije je saznao da se radi o M. L., kojeg je inače poznao iz vidjenja, a pored njega je stajao B D., kojeg je upoznao te noći.Mjesto gdje su se nalazili stolovi i stolice, bilo je izbetonirano, a M. je ležao sklupčan u jednom ćošku pored nekog cvijeća, a u blizini je bio jedan pas.Kada je prišao pok.M. vidio je da ljudi iz lokala bježe, a pomagali su mu P. i B. Dodao je da je svakodnevno dolazio u lokal „R.P.“ i kritične večeri je bilo u lokalu stalnih gostiju, koje poznaje iz vidjenja, ali ne može da se sjeti o kojim osobama setačno radilo. Optuženog nije poznao,a vozilom„Micubiši pajero“ odvezao je povrijedjenog M.a do urgentnog, da je tokom vožnje pitao Ba zna li ko je pucao, a ovaj mu odgovorio da je pucao V.N.. Objasnio je da tokom boravka u lokalu, nije čuo bilo kakvu svadju koja bi dolazila sa prostora ispred lokala, u kojem pored glavnih vrata, postoje jedna sporedna, koja se nalaze desno od glavnih ulaznih vrata, gledano sa njegove pozicije, koja vrata takodje vode u baštu, a sjeća se

da je u jednom momentu primijetio da je kroz ta vrata ili na vratima, pala neka čaša i slomila se, a da li je tu času neko bacio ili je ispala konobaru, ne zna, jer je bio udaljen desetak metara od tog mjesta, a ovo je čuo oko desetak minuta prije pucnjave, ali se ne sjeća tačno kad, da u trenucima kada je čuo lom stakla, ništa drugo se nije čulo, u smislu povišenih glasova ili neke svađe sa prostora ispred lokala, na kojem su bila otvorena i jedna i druga vrata, dok je u lokalu bilo muzike, ali ne neke glasne i radio je televizor. Pojasnio je da je mjesto gdje je vidio pok.M.a kako leži, od sporednih vrata lokala, bilo udaljeno oko 10-ak metara, a vrata su se nalazila iza pok.M.a. Kada je vidio čašu kako ulazi u lokal i pada, u blizini nije vidio ni jedno lice, a nakon što mu je pokazana fotodokumentacija broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015. godine-fotografija broj 3, objasnio je da je pok.L. vidio kako leži u blizini žardinjere sa cvijećem, koja se nalazi iza stolice koja je oborena, u samom ćošku betonirane terase, i iz tog pravca se gleda prema sporednim vratima lokala, koja se ne vide na fotografiji, jer je mračno.

Svjedok M.M.na zapisniku pred VDT Podgorica Kti.br.38/15 od 24.09.2015.godine je izjavio da je bio u lokalu „R.P.“, kada je neko došao sa strane i zapucao, da su se svi razbježali, a u jednom trenutku je vidio M.a na zemlji koji je bio izrešetan i oblivljen krvlju, da je pozivao ljude da se pomogne, a da nije dobro vidio šta se prethodno desilo jer je bio popio, da su pritrčala 2-3 momka i pok.M.a ubacili u bijeli džip. Objasnio je da se ne sjeća kada je došao u lokal, jer je prethodno pio u jednoj drugoj kafani, a u lokalu „R.P.“ je sjedio za stolom koji se nalazio na ćošku, zajedno sa pok.M. L. i B D.om, dok se pored njih, privezan za suncobran, nalazio D.ov pas, da je licem bio okrenut prema ulazu u lokal, a ledjima ulici i šumi, dok je M. sjedio sa njegove lijeve strane a D. naspram njih. Dok je sjedio sa pomenutim licima, za njihov sto nije dolazio niko, a pok.L. je zatekao u kafani samog kada je došao, a da li je neko prethodno sjedio sa L. ne zna, da je nedugo nakon što je sjeo sa L. došao i B D., možda posle 5-10 minuta, a do pucnjave je došlo nakon 40-ak minuta. Dok su sjedjeli, on je pio rakiju i pivo, pok.L. pivo, a B D. koka kolu, a kada je započela pucnjava, nije znao šta ga je snašlo jer je bio pijan, pa sa tih razloga ne može da opredijeli sa koje strane je ta pucnjava dolazila, jer je bio u šoku, ali je vidio jednog čovjeka kako bježi, ali ne zna da li je to bio optuženi.kojeg inače poznaje. Ovo lice je bježalo u pravcu ulice, a niko od njih, koliko je on mogao da vidi, nije imao oružje, da su nakon pucnjave L. odmah ubacili u vozilo, da je u lokalu bilo i drugih gostiju, koji su se nakon pucnjave razbježali dok je L. ležao na zemlji, odmah pored stola za kojim su sjedjeli, da se sve ovo dešavalo u večernjim časovima, a rasvjeta je bila slaba. Prije pucnjave,sa pok.L. i D.om je vodio neobavezne razgovore, pričali su o psima, a ne zna koliko je bilo pucnjeva, bilo je 3-4-5-6, to je bio rafal, sve u jednom navratu, bez prekida.

Na glavnom pretresu je izjavio da se sjeća da je kritične večeri sjedio u lokalu R.P. da je došao pok.L. M., sjeo za sto, da su pili piće,a da je posle došao B D. sa psom i sjeo sa njima, da bi nedugo zatim došlo do pucnjave, te da je to sve čega se sjeća jer je davno bilo. Nakon što mu je predložen iskaz dat u prethodnom postupku, svjedok je izjavio da se ne može sjetiti tačno da li je u lokal došao prvi on ili pok.L., odnosno da li je L. zatekao u kafani, ili je naknadno došao, ali da sve što je izjavio kod tužioca je tačno, pa ako je rekao da je L. zatekao u kafani, to je tako bilo, jer se na glavnom pretresu, zbog proteka vremena, nije mogao sjetiti.Objasnio je da dobro poznaje optuženog, koji je bio dobar drug sa pok.M.em, a kritične večeri ga u lokalu nije primijetio, a sjedio je ispred lokala i ulazio unutar istog da igra na aparatima, da često dolazi u pomenutu kafanu i zna sve ljude koji dolaze, pa se dešava da sjedi sa tim ljudima mijenjajući stolove, ali nije mogao da se sjeti da li je to radio i kritične večeri, jer je bio popio.Poznaje B A.,ali ga nije primijetio ni ispred, ni unutar kafane. Dok su on, pok.M. i B D. razgovarali, niko od njih nije pominjao da je prethodno za stolom bio optuženi V. i da je eventualno bilo neke svadje izmedju njega i pok.L..Nakon predmetnog događaja dolazio je u kuću pok.L. više puta i razgovarao sa njegovim ocem o predmetnom događaju, a rekao mu je samo ono što je ispričao kod tužioca i pred sudom, i nije tačno da mu je rekao da je L. ubio V.N., jer to nije vidio, da se ne sjeća da li je

za stolom ili u blizini stola bilo polomljenih čaša, jer je kafana bila puna, da L. ništa nije rekao, neposredno prije nego što je zapucano, a nije vidio kako je L. pogodjen, jer je odmah pobjegao, a prišao je tek kad je pucnjava prestala. Dodao je da tokom njegovog boravka u lokalu „R.P.“ nije ni čuo i vidio da se negdje lome čaše i nije čuo da je neko nešto govorio, prije nego što je zapucano. Nakon što mu je predložena fotodokumentacija broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015. godine, fotografija broj 3, izjavio je da je sa pok.L. i D.om sjedio za stolom pored koga se nalazi jedan pas.

Svjedok D. D. je izjavio da se kritične večeri, oko 23 časa, vozilom Golf III vraćao kući, krećući se ulicom O., kada je ispred vozila istrčalo njemu nepoznato lice, koje je bilokrvavo u predjelu ruke, da je to lice ušlo u njegovo vozilo i reklo mu da je povrijeđeno i da ga vodi u bolnicu, da je na vozilu upalio sva četiri žmigavca i uputio se u pravcu Hitne pomoći, da je odmah pozvao policiju putem telefona, pa kada ga je službenik policije pitao da li je lice koje vozi svjesno i kako se zove, on se istom obratio i to lice mu je reklo da se zove V.N.. Kada su došli ispred Hitne pomoći, optuženi je sam izašao iz vozila, a on je sačekao policiju kako bi dao izjavu. Po ulasku u vozilo optuženi je sjeo na mjesto suvozača i osim krvi na ruci, nije primijetio da je još negdje povrijeđen, ali je kasnije na sjedištu suvozača vidio tragove krvi.

Svjedok L. P. je izjavio da je kritične večeri bio u lokalu „R.P.“ sa drugom S. A., a došli su oko 21,45 časovai sjeli unutar lokala za jednim velikim stolom, kada se oko 23h „desilo to što se desilo“, da ništa nije vidio, a kada je izašao ispred, primijetio je L. na zemlji i B.D.kako stoji pored njega. Kada su došli u „R.P.“, u bašti je bilo gostiju koji su sjedjeli za stolovima, ali nikog od njih nije poznavao, a prije nego što je izašao ispred lokala, čuo je pucnje, s tim što prije toga nije čuo nikakvu svadju, buku ili nešto slično, da je prvo čuo 2-3 pucnja, a onda je uslijedio jedan kraći prekid oko 2 sekunde, a zatim se ponovo zapucalo i bilo je sigurno desetak pucnjeva, da je izašao ispred lokala tek kad je pucnjava potpuno prestala, a on i A. su sjedjeli u unutrašnjosti lokala za stolom, na poziciji sa koje nisu mogli da vide šta se dešavalo ispred lokala. Objasnio je da je vidio da pok.L. ležao na zemlju pored stola, noge su mu bile na betonu a glava na travnjaku, i to po desnoj strani gledano iz pravca „R.P.“, dok se sto nalazio na samoj ivici bašte. Pok.L. je poznavao od ranije, a poznaje i M.M., ali ne zna da li je kritične večeri bio u lokalu, jer nije obraćao pažnju. Kada je izašao ispred lokala, pored L. je stajao samo D., a on, A. i B su zajedno ubacili L. u vozilo koje je A. prethodno bio parkirao ispred „R.P.“. Optuženog ne poznaje lično, ali ga zna iz vidjenja i gledao ga je u lokalu „R.P.“, ali ga nije vidio kritične večeri. Primijetio je da je L. bio povrijeđen u predjelu grudi i glave, jer mu je pola lica bilo krvavo. Nakon što mu je pokazana fotodokumentacija broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015. godine, fotografija broj 3, svjedok je objasnio da se na fotografiji vide dva stola, od kojih je jedan u ćošku, i pored kojeg je stolica koja je prevrnutna na asfaltnu podlogu, a pok. L. je vidio kako leži na prostoru između prevrnutе stolice i šipke koja se nalazi na ćošku od tende. Ni u jednom momentu on i A. nisu izlazili ispred lokala, osim kada je prestala pucnjava, a nije čuo da se ispred lokala, u bašti, neko svadja u smislu da je čuo povišene tonove ili glasne razgovore, da je u lokalu bilo muzike, ali ista nije bila prejaka, tako da bi mogao da čuje svadju da je bilo ispred lokala. Oko pola sata prije nego što je došlo do pucnjave, čuo je lom čaše i vidio kako su kroz druga vrata lokala, „R.P.“, poletjeli parčići stakla, a koja vrata su se nalazila sa njegove desne strane i radi se o sporednim vratima, dok su se glavna vrata nalazila sa njegove lijeve strane. Kada je čuo lom stakla i vidio parčiće stakla koji lete, na tom prostoru nije primijetio nikog, tako da ne zna kako je došlo do toga da se čaša slomi, pa kako nije obraćao pažnju na konobara, ne zna gdje se ovaj u tom momentu nalazio.

Svjedok S.M. je izjavio da je kritične noći radio kao konobar u kafani „R.P.“, koja kafana se sastoji od bašte, dok je unutrašnjost podijeljena na dva dijela, a on sam je usluživao sve goste. U trenutku kada je došlo do



pucnjave nalazio se unutar lokala, tako da nije vidio šta se napolje dešavalo, a kada je izašao pucnjava je bila prestala i vidio je kako P. L., izvjesni S. koji je bio u društvu sa L.m i koji su bili gosti lokala, unose u vozilo jednog momka kojeg je poznavao iz vidjenja i za kojeg je kasnije saznao da se zove M. L.. Pucnjavu je čuo oko 23 časa, a u lokalu je bilo gostiju, tu su bili P. L. i S., koji su sjedjeli za jednim stolom, kao i još dva njemu nepoznata čovjeka, da je te večeri gost lokala bio i M.M., koji je stalno ulazi i izlazio iz lokala i šetao se po lokalu, noseći sa sobom flašu sa pivom, da se sjeća da je za jednim stolom, po lijevoj strani u čošku, sjedio L. M. sa jednim mladićem, za kojeg je kasnije u policiji saznao da se preziva B, dok je po desnoj strani sjedio jedan čovjek sa ženom. Ne zna koliko je tačno bilo sati, ali su prije predmetnog događaja, u lokal došli pok.M.L.i momak za kojeg je kasnije u policiji saznao da se zove V.N., i sjeli za sto gdje se kasnije desio predmetni događaj a pili su točeno pivo. Naveo je da ne zna koliko su dugo sjedjeli zajedno, a prilikom posluživanja nije obraćao pažnju na njihovo ponašanje i nije čuo da se između njih nešto dešavalo ili da je bilo neke rasprave ili svadje.Kada je u nekom trenutku kasnije izašao da obidje baštu, primijetio je pok.M.a kako sjedi sam za stolom, ali nije vidio kada je optuženi napustio baštu.Nedugo nakon ovoga, posle oko 10-15 minuta, došao je B sa psom i sjeo za sto sa pok.M.em, da je Ba poslužio koka kolom, a zatim je pok.M. tražio još jednu turu pića koju je on donio, a vrlo brzo nakon toga, nije mogao tačno vremenski da opredijeli, začuo je pucnjavu, koja je bila sa jednom kraćom pauzom, ali ne zna koliko je pucnjeva bilo u prvom a koliko u drugom navratu, osim da je između istih bila kraća pauza. Prije pucnjave nije čuo neke neuobičajene zvuke ili eventualno svadju u bašti lokala, niti je primijetio optuženog kada je nakon pucnjave izašao ispred lokala, s tim što su prije njega izašli S. i L. i već su ubacivali M.a u vozilo. Sjeća se da je na terasi vidio i M.M., ali ne može da se sjeti gdje se tačno nalazio, osim da ga je vidio i iz unutrašnjosti lokala kako bježi u pravcu auta koja su bila parkirana po desnoj strani, suprotno od mjesta gdje je sjedio pok.M.. Kada je začuo pucnjavu rekao je Leonardu da se skloni i da se sagne, jer nije znao ko u tom trenutku puca i sa razloga što je sav lokal napravljen od trske i stakla, pa se plašio da neki metak ne zaluta. Svjedok je pojasnio da dok su M. i V. sjedjeli za stolom, te kasnije dok su za istim stolom sjedjeli M. i B, nije vidio da je sa ovim licima još neko sjedio, osim što je M.M. šetao, zastajao za svakim stolom, pa i za stolom za kojim su sjedjeli pok.M. i B, a ne zna da li je kod tog stola zastajao dok je pok.M. sjedio sa optuženim. Dodao je da ne zna ko je B A. i da ne poznaje lice sa ovim imenom i prezimenom, a da je u periodu dok su u bašti sjedjeli optuženi i pok.M., čuo lom čaše dok se nalazio unutar kafane, pa je izašao da vidi o čemu se radi, a primijetio je da je bila slomljena jedna čaša od piva, pa je to staklo pokupio, ali se ne sjeća gdje se ta čaša tačno nalazila, odnosno da li je to bilo u blizini stola gdje su sjedjeli optuženi i pok.M. ili negdje drugo. Dok se nalazio unutar lokala, a u periodu dok su ispred sjedjeli optuženi i pok.M.,sa tog prostora je samo čuo glasniji razgovor između gostiju koji su sjedjeli u bašti, ali da ništa od toga nije asociralo na svadju ili prepirku. Slomljenu čašu o kojoj je govorio, vidio je na prostoru po desnoj strani lokala, gledano iz unutrašnjosti istog, prema vratima koja se takodje nalaze sa desne strane, ali se ne sjeća da li je čaša bila razbijena na sitne ili veće komade i nije nikog pitao kako je došlo do loma čaše, niti se neko javio da kaže kako je čaša slomljena.

SvjedokA. B je izjavio da su ga kritičnog dana, predveče, putem telefona pozvali L. M. i N.V.da dodje na piće u lokal "R.P.", da je na pomenuto mjesto došao vozilom marke "Polo", a ispred lokala su mu prišli V. i M. i na parking su pričali oko 15-20 minuta, da se ne sjeća o čemu su pričali, ali da nije bilo svadje i prepirke, da ga je nakon razgovora V. zamolio da ga povede do kuće kako bi uzeo mobilni telefon, a kuća V.a je od lokala udaljena oko kilometar i po – dva, da ga je autom odvezao do kuće, da mu je trebalo oko 5 minuta da stignu, da je optuženi izašao iz kola i uputio se ka svojoj kući, a on se sa vozilom udaljio, da bi posle pola sata ponovo došao do lokala "R.P.", jer je htio da sjedi sa optuženim i pok.M.em i tada saznao šta se desilo. Optuženog i pok.M.a poznaje još od djetinjstva, a tokom razgovora sa optuženim i pok.M.em, nije bilo ništa neuobičajeno, ni u njihovoj priči ni u njihovom pnašanju, niti je bilo šta neuobičajeno primijetio kod optuženog kada ga je vozio kući za mobilni telefon.Kada je došao na parking lokala "R.P.", optuženi i pok.M. su ustali od stola za kojim su sjedjeli i prišli mu, anije ostao da sa njima pije piće jer je imao neku obavezu, ali se ne sjeća koju. Sa

optuženim i pok.M.em se družio i njih dvojica su bili u dobrim odnosima. Ne sjeća se da li je optuženi, kada ga je vozio kući za mobilni telefon, izgledao kao da je bio ljut ili slično, jer je to davno bilo i ne sjeća se da li je neko sjedio sa optuženim i pok.M.em kada je došao ispred lokala. Dok je na parkingu stajao sa optuženim i M.em ili je to bilo kada jenapuštao parking sa optuženim, ne sjeća se tačno, primijetio je svog brata D.a kako prelazi ulicu sa psom, ali se ne sjeća gdje je D. otišao, osim da sekretao u pravcu lokala "R.P.". Pozna je M.M., ali se ne sjeća da li ga je kritične večeri vidio ispred lokala.

Svjedok B D. je na zapisniku VDT Podgoria Kti.br. 38/15 od 14.10.2015. godine izjavio da je sa pok.M. L. bio kum, da je kritične večeri noći čuo pucanj i bacio se u stranu, da je L. ustao od stola i tada vidio da je upucan u predjelu ledja i nogu, da mu je prišao i da mu je rukom pritiskao ranu, te da se od šoka ničeg više ne sjeća. Na sjeća se koliko je bilo sati kada je sa svojim psom došao u lokal "R.P." gdje je bašti lokala zatekao M.L. koji je sjedio sa V. N., i to za prvim stolom u bašti po lijevoj strani, da je sjeo za njegov sto, a da je optuženi u jednom trenutku ustao i otišao do kuće, jer je navodno zaboravio telefon. Ne sjeća se da li je optuženi bio tu kada se začula pucnjava, ali je vidio da dolazi jedno lice iz mraka i puta, mada ne zna ko je to bio, jer je ovo lice došlo iza njega i nije vidio o kome se radi. U tom trenutku za stolom, osim L., sjedio je i M.M., a bio je preko puta njega i vidio se da se Momčilo bacio u stranu kada se zapucalo. Čuo je 4-5 pucnjeva, i nije bilo prekida između njih. Dok je sjedio sa L. i optuženim, između njih dvojice nije bilo rasprave, i razgovarali su normalno. Kada je prišao da pruži pomoć L., kao kroz maglu se sjeća nekog džipa kojim su ga odveli u bolnicu i da L. nije bio svjestan dok su ga vozili.

Na glavnom pretresu je naveo da je kritičnog dana bio u društvu sa L. i bratom Aleksandrom, jer su bili na moru, a kad su se vratili, on je otišao kući, da je u jednom momentu krenuo da prošetati psa, da se ne sjeća koliko je sati bilo, ali da je bio pao mrak, da je na terasi lokala "R.P." zatekao optuženog i pok.M.a, a prije nego što im se pridružio, oni su ga zvali sa L.nog broja da navrati kod njih, ali da se ne sjeća sa kim je pričao, da kada je stigao u lokal, zavezao je psa i sjeo za njihovim stolom, a čim je došao optuženi je ustao, pozdravio se s njim i rekao da ide za telefon i da će brzo doći, da je ostao da sjedi sa L., a da im se pridružio M.M., te da je u jednom trenutku čuo pucanj, kada je L. pogodjen s ledja, zbog čega je doživio šok, i ničega se više ne sjeća.

Nakon što je pročitana njegova izjava data u prethodnom postupku, svjedok je objasnio da je bilo onako kako je ispričao kod tužioca, te da je optuženi, prije nego što je otišao sjedio malo sa njima. Dodao je da je od momenta kada je optuženi otišao po telefon, do momenta kada je začuo pucnjeve, prošlo više od pola sata, a ne sjeća se da li je pok.L. pominjao optuženog, kada je ovaj otišao po telefon, niti se sjeća da li su M. i pok.M., u bilo kojem trenutku, ustajali sa stola i pričali sa nekim. Optuženi je po telefon otišao kolima njegovog brata A., i to vozilom Polo crvene boje, a prije nego je začuo pucnjavu, nije primijetio da je pok.L. imao neku reakciju u smislu da je nešto rekao, napravio neku gestikulaciju, ili eventualno krenuo da ustaje. Poznato mu je da su pok.L. i N. zvali njegovog brata A., jer su mu to rekli kada su njega pozivali, a nakon što je on došao u lokal "R.P.", posle njega je došao B A., jer su ga optuženi i pok.M. zvali da dodje po N. i A. je svojim vozilom optuženog odvezao do kuće, kako bi ovaj uzeo telefon. Ne sjeća se koliko je vremena prošlo od njegovog dolaska do dolaska A.. Dalje je naveo da mu je pok.M. bio kum, a optuženi drug, da su optuženi i pok.M. bili u dobrim odnosima, i da ne zna da su se nekad posvajali ili da su imali neki sukob, da je u momentu kada je začuo pucnjeve pok.L. sjedio, a dok je sjedio sa optuženim i pok.M.em, između njih nije bilo svadje, nije vidio da je neko slomio čašu ili eventualno čuo zvuk loma čaše. Zna gdje živi optuženi, jer je više puta bio kod njega kući, ali ne umije da procijeni, koliko je kuća optuženog udaljena od lokala "R.P.". Ne sjeća se da li je prije pucnjeva čuo zvuk nekog vozila, a u kritičnom periodu optuženi je vozio majčinu Opel Corsu i Golf IV, a ne

sjeća se da li je na prostoru ispred lolaka, kada je došao, primijetio bilo koje vozilo koje je tada koristio optuženi. Na kraju je dodao da je njegov brat A. došao sa vozilom i nakon toga odmah otišao sa N. da ga prebaci do kuće.

IZ DOPISA UP CB Podgorica broj 09-03/2-233/16-1454/1 od 26.05.2016.godine utvrđeno je da je pmv marke Opel Corsa reg.oznaka ....., vlasništvo V. V. iz Podgorice.

IzZAPISNIKA o uvidjaju VDT u P. Ktr.br.693/15 od 01.07.2015.godine utvrđeno je da je dana 30.06.2015.godine, oko 23,30h,VDT Podgorica obaviješten da je ulici O. u P., lišen života M.L.i teško tjelesno povrijeđen V.N., da se mjesto događaja nalazi u ulici O. bb, u bašti UO "R.P.", u P.Š.iza ograde K.Z., na oko 50m od ulice, da se objekat sastoji od zatvorenog dijela i bašte- betonirane terase, na kojoj se u prvom redu nalaze 4 stola sa po četiri stolice, a u drugom redu dva stola. Ispred terase, sa lijeve strane, zatečeno je parkirano vozilo "Opel Corsa" reg.oznaka ....., a sa desne strane vozilo "Opel Astra", reg.oznaka ....., Duž terase, po lijevoj strani, na zemljanom dijelu, zatečeno je 6 čaura (br. 1, 2, 3, 4, 5, 15 i 17), jedan defofrmisani projektil( br.16). Markerom broj 6 obilježen je sto na kraju bašte, na kojem su zatečene dvije limenke koka kole, flaša Nikšićkog piva, četiri čaše i dva mob.telefona marke "Motorola" i "Alcatel", a pored stola su uočeni tragovi crvene boje nalik na krv (broj 5), iza prevrnutu stolicu ispod koje je zatečena crna kožna torbica (br.7), dok se ispod stola nalazila jedna papuča marke Adidas (br.12). Pregledom vozila "Opel Corsa" reg.oznaka ....., uočena su oštećenja po sredini haube, vjetrobranskog stakla, naslona sjedišta vozača, zadnjeg tapacirunga i stakla na suvozačevim vratima, dok je ispred prednjeg lijevog točka uočen jedan projektil (broj 13). Pregledom šireg izgleda lica mjesta u ulici O., na trotoaru ispred prodavnice "M.C.", zatečeno je nekoliko kapljičastih tragova crvene boje nalik na krv (broj 18), a što je od strane krim.tehničara fotografisano i skicirano, dok su kao lica koja su se kao gosti nalazili u pomenutom lokalu konstatovana B D., M.M., P. L., S. A. i konobar M.S., a službenicima policije naloženo da se svi izuzeti predmeti pošalju da odgovarajuće vještačenje, kao i da se sa šaka B.D.a, M. L., M.M. i V.N.izuzmu SEM stubići, radi utvrđivanja prisustva GSR čestica, te da se tijelo pok.M.a odveze na Odjeljenje za sudsku medicinu radi vršenja obdukcije.

U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI UP CB Podgorica Sektora za JRM 30/01-06/07/2015 od 07.07.2015.godine konstatovano je da su 30.06.2015.godine, oko 23h, službenici policije upućeni u lokal "R.P." zbog upotrebe vatrenog oružja, gdje je na licu mjesta zatečen M.S. i vlasnik objekta R. Z., dok su na terasi primijećeni tragovi krvi i vozilo marke "Opel Corsa" reg.oznaka ....., na kojem su bila vidna oštećenja.

U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI UP CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku Ku.br.506/15 od 01.07.2015.godine, sačinjena od strane policijskog službenika S.J., konstatovano je da je dežurna služba UP CB Podgorica, dana 30.,06.2015.godine, u 23 časa, obaviještena da je u naselju Z., u ul.O., u bašti kafane "R.P.", došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je povredama podleglo lice M. L., dok je lice V.N. zadobilo tjelesne povrede, da se mjesto događaja nalazi u ulici O. bb, u bašti UO "R.P.", u P.Š., iza ograde K.Z., na oko 50m od ulice, da se objekat sastoji od zatvorenog dijela i bašte- betonirane terase, na kojoj se u prvom redu nalaze 4 stola sa po četiri stolice, a u drugom redu dva stola. Ispred terase,sa lijeve strane, zatečeno je parkirano vozilo "Opel Corsa" reg.oznaka ....., a sa desne strane vozilo "Opel Astra" reg.oznaka ....., Duž terase, po lijevoj strani, na zemljanom dijelu, zatečeno je 6 čaura (broj 1, 2, 3, 4, 5, 15 i 17), jedan defofrmisani projektil ( broj 16). Markerom broj 6 obilježen je sto na kraju bašte, na kojem su zatečene

dvije limenke koka kole, flaša Nikšićkog piva, četiri čaše i dva mob.telefona marke "Motorola" i "Alcatel", a pored stola su uočeni tragovi crvene boje nalik na krv (broj 5), iza prevrnutu stolicu ispod koje je zatečena crna kožna torbica (broj 27), dok se ispod stola nalazila jedna papuča marke Adidas (broj 12). Pregledom vozila Opel Corsa, reg.oznaka ....., uočena su oštećenja po sredini haube, vjetrobranskog stakla, naslona sjedišta vozača, zadnjeg tapacirunga i stakla na suvozačevim vratima, dok je ispred prednjeg lijevog točka uočen jedan projektil (broj 13). Pregledom šireg izgleda lica mjesta u ulici O., na trotoaru ispred prodavnice "M.C.", zatečeno je nekoliko kapljičastih tragova crvene boje nalik na krv (broj 18), a što je od strane kriminalističkog tehničara fotografisano i skicirano, a sa lica mjesta su izuzeti svi pronađeni tragovi radi vršenja odgovarajućih vještačenja.

Iz IZVJEŠTAJA o kriminalističko tehničkom licu mjesta i uzrokovanju tragova CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku Ku.br.506/15 od 01.07.2015.godine utvrđeno je da su svi materijalni tragovi kontatovani u uvidjajnoj dokumentaciji, detaljno opisani i izuzeti sa lica mjesta, dok je u prostorijama Urgentnog bloka KCCG, od optuženog i pok. M. L.izuzeta garderoba, asa šaka ruku optuženog su izuzeti SEM stubići na prisustvo GSR čestica.

U FOTODOKUMENTACIJI UP CB Podgorica broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015.godine i SKICI lica mjesta vjerodostojno je prikazan širi i bliži izgled mjesta događaja, materijalnih tragova zatečenih na licu mjesta, njihov položaj, mjesto i izgled, na način kako je to konstatovano i u uvidjajnoj dokumentaciji

U IZVJEŠTAJU o kriminalističko tehničkom pregledu vozila Opel Corsa ....CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za krim.tehniku, broj knjige uvidjaja 1928/15 od 01.07.2015. godine, konstatovana su oštećenja na pomenutom vozilu na način kako je to konstatovano i u uvidjajnoj dokumentaciji.

U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI UP CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku Ku.br.506/15 od 03.07.2015.godine sačinjena od strane policijskih službenika S.P., S.R., P.Đ., S.LJ., M.E., Š.M.i V.S., je konstatovano da su službenici policije, dana 01.07.2015.godine, izvršili pretragu terana u ulici O. bb, u P., u blizini UO "R.P.", da bi sa zapadne strane, oko 20-ak m iza lokala "R.P.", uz angažovanje radnika zelenila koji su prethodno pokosili ovaj teren, bio pronađen jedan revolver na zelenoj površini, u blizini asfaltnog dijela Orijske ulice, dok je u neposrednoj blizini terase lokala, na zelenoj površini, pronađena jedna ispaljena čaura, a na terasi jedan ispaljen projektil, što je od strane kriminalističkog tehničara fiskirano, fotografisano i izuzeto radi vještačenja.

U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI UP CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku KU.br.506/15 od 01.07.2015.godine sačinjena od strane policijskog službenika D.LJ., je konstatovano da je pomenutog dana,a povodom predmetnog događaja, na dijelu terase ispred lokala "R.P.", pored tragova nalik na krv u vidu lokvi, zatečen projektil označen brojem 1, koji je fotografisan, dok je travnatom dijelu zatečena čaura koja je fotografisana i označena brojem 2, a na početku pristupnog makadamskog puta, gledano u pravcu pomenutog kafe bara, po desnoj strani, u visokoj travi, pronađen je revolver marke "Zastava Magnum 357" fab.br. M83/91 označen brojem 3, a pregledom revolvera, u burencetu su zatečene 4 ispaljene čaure i dva metka, dok su u prostorijama Odjeljenja za sudsku medicinu i patologiju, sa šaka pok.M. L., izuzeti SEM

stubići na prisustvo barutne gareži, dok je na odjeljenju intenzivne njege, izuzet bris iz usne duplje optuženog, radi utvrđivanja DNK profila.

U IZVJEŠTAJU o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta UP CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku, broj knjige uvidjaja 1929/15 od 01.07.2015.godine su konstatovani materijalni tragovi koji su pronadjeni i izuzeti na način kao je to navedeno u prethodne dvije službene zabilješke.

U FOTODOKUMENTACIJI UP CB UP CB Podgorica broj 64-28-244-1130/1929 od 01.07.2015. godine vjerno je prikazan ponovni izlazak na mjesto događaja, mjesto i izgled materijalnih tragova koji su tom prilikom pronadjeni i konstatovani u službenim zabilješkama od 01.07.2015.godine, izgled vozila reg.oznaka ....., kao i oštećenja na ovom vozilu, te izgled vozila reg.oznaka ..... i revolvera u zatečenom stanju.

U IZVJEŠTAJU o kriminalističko tehničkom pregledu vozila marke “Mitsubishi Pajero” ..... CB Podgorica stanica za kriminalističku policiju broj knjige uvidjaja 1944/15 od 02.07.2015.godine, je konstatovano da je izvršen kriminalističko tehnički pregled pomenutog vozila, kojom prilikom nisu pronadjeni predmeti i tragovi, a što je prikazano u FOTODOKUMENTACIJI UP CB Podgorica broj 64-28-244-1145/1945 od 02.07.2015.godine.

U IZVJEŠTAJU o kriminalističko tehničkom pregledu vozila marke Golf reg.oznaka ..... CB Podgorica Stanica kriminalističke policije za kriminalističku tehniku broj knjige uvidjaja 1944/15 od 02.07.2015.godine je konstatovano da je izvršen kriminalističko tehnički pregled pomenutog vozila, a što je prikazano u FOTODOKUMENTACIJI UP CB Podgorica broj 64-28-244-1144/1944 od 02.07.2015.godine.

Iz POTVRDE o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica od 01.07.2015. godine na ime S. A. KU.br.506/15, utvrđeno je da je od S. A. oduzeto PMV “Mitsubishi Pajero” ....., sa dva ključa.

U POTVRDI o vraćanju privremeno oduzetih predmeta UP CB Podgorica KU.br. 506/15 od 02.07.2015. godine na ime S. A., utvrđeno je da je S. A. vrećeno PMV “Mitsubishi Pajero” ....., sa dva ključa.

U dvije SLUŽBENE ZABILJEŠKE UP CB Podgorica KU.br.506/15 od 01.07.2015. godine, sačinjene od strane policijskog službenika M.E., konstatovano je dana 30.06.2015. godine, u prostorije KCCG u P., oko 23,05h, doveden M. L., a u 23,15h V.N..

Iz POTVRDE o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica KU.br.506/15 od 01.07.2015. godine na ime D.D., utvrđeno je da je od pomenutog lica, oduzeto vozilo “Golf III” reg.oznaka ....., sa ključem sa daljinskim

Iz POTVRDE o vraćanju privremeno oduzetih predmeta UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 02.07.2015.godine na ime D.D., utvrđeno je da je pomenutom licu vraćeno vozilo "Golf III" reg.oznaka ....., sa ključem sa daljinskim.

Iz POTVRDE o privremeno oduzetim predmetima UP CB Podgorica Ku.br. 506/15 od 01.07.2015.godine na ime B.D.utvrđeno je da je od navedenog lica oduzeta majica na bratele i bermude crne boje.

U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI UP CB Podgorica Ku.br.506/15 od 06.07.2015.godine, sačinjena od strane policijskog službenika S.R., je konstatovao da je dan 06.07.2015.godine obavljen razgovor sa dežurnim ljekarom Odjeljenja grudne i opšte hirurgije na okolnosti zdravstvenog stanja V. N..

U FOTODOKUMENTACIJI UP CB Podgorica br. 64-28-244-1135/1933 od 01.07.2015. godine prikazan je spoljašnji i unutrašnji izgled kuće vlasništvo B Slobodana.

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju prisustva GSR čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2013/15 od 07.07.2015.godine je utvrđeno da su na vještačenje dostavljeni SEM stubići izuzeti sa šaka M. L., V.N.i B.D., a nakon završene GSR analize, na desnoj i lijevoj šaci pok.M. L. pronađene su po dvije karakteristične GSR čestice hemijskog sastava PbSbBa, a što ukazuju da se ne može isključiti mogućnost da je pok.M. bio povezan sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja, dok na šakama V.N.i B.D.nisu pronađene karakteristične GSR čestice, što ukazuje da se ne može pretpostaviti mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja. Vještak je na glavnom pretresu u cjelosti ostao pri citiranom izvještaju o vještačenju, navodeći da se GSR čestice mogu preneti sa ruku na odjeću i ukoliko je lice bilo u kontaktu sa vatrenim oružjem iz koga je pucano, da je stajalo u okolini lica koje je pucalo iz vatrenog oružja i bilo u dometu tih čestica prilikom pucanja iz vatrenog oružja, a domet GSR čestica iznosi do 90cm, te ukoliko su GSR čestice prisutne na odjeći, one se sa odjeće mogu prenijeti i na ruke, ukoliko se lice rukama dohvati za taj dio odjeće ili na mjesto gdje je pogodjeno, ukoliko u okolini tog mjesta ima GSR čestica, čiji je domet 90cm.

Sud je u cjelosti prihvatio izvještaj o vještačenju prisustva GSR čestica kao stručan jasan i objektivan, dat na osnovu neposredne analize dostavljenog dokaznog materijala, na koji izvještaj stranke nisu imale primjedbi.

Iz IZVJEŠTAJA o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2012/15 od 06.07.2015.godine i fotodokumentaciju koja čini sastavni dio ovog izvještaja, je utvrđeno da je na vještačenje dostavljen revolver marke "Zastava M 83/91 357 Magnum", sa kojeg su izuzeti tragovi i to desne i lijeve strane rukohvata revolvera, obarača, udarača i glatkih površina (cijevi i doboša) i dijela iznad rukohvata revolvera, kao i sa prednje strane doboša u koji se umeću meci, a nakon izvršenih DNK analiza i biostatističkog proračuna, zaključuje se da uzorci izuzeti sa naprijed pomenutih djelova revolvera, daju ekstremno jaku podršku hipotezi da je V.N. glavni donor biološkog materijala, dok uzorak izuzet sa rebraste poluge za oslobodjanie doboša revolvera daje veoma jaku podršku hipotezi da je V.N. jedan od donora biološkog materijala, a da nije utvrđeno prisustvo biološkog materijala M. L., B.D.i M.M..

Sud je u cjelosti prihvatio izvještaj o DNK vještačenju kao stručan jasan i objektivan, dat na osnovu neposredne analize dostavljenog dokaznog materijala, na koji izvještaj stranke nisu imale primjedbi.

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju prisustva GSR čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2301/15 od 11.08.2015.godine utvrđeno je da su na vještačenje dostavljeni SEM stubići izuzeti sa šaka P.Ž., B. D.a, B. S., V. B., M.D.i S. R., a nakon završene GSR analize, na šakama pomenutih lica, nisu pronadjene karakteristične GSR čestice, što ukazuje da se ne može pretpostaviti mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja.

Iz IZVJEŠTAJA o trasološkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2304/15 od 17.08.2015.godine i izjašnjenja vještaka trasološke struke Jakovljević Miljana na glavnom pretresu, utvrđeno je da na garderobi pok.M. L., prednjoj strani majice kratkih rukava nisu uočena mehanička oštećenja, dok su na zadnjoj uočena dva mehanička oštećenja I tona desnom rukavu u blizini ramenog šava, kao i na zadnjoj strani bermuda dva mehanička oštećenja I to na desnoj nogavici, koja oštećenja su karakteristična za oštećenja nastala dejstvom projektila ispaljenog iz vatrenog oružja. Na garderobi optuženog V. N., na prednjoj strani dvije majice, po desnoj strani, uočeno je po jedno mehaničko oštećenje, a na zadnjoj strani bermuda, na desnoj nogavici, jedno mehaničko oštećenje i na prednjoj strani gaćica, po desnoj strani, jedno mehaničko oštećenje, koja oštećenja su karakteristična za oštećenja nastala dejstvom projektila ispaljenih iz oružja.

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303/15 od 17.08.2015.godine i izjašnjenja vještaka hemijske struke Smolović Dejana na glavnom pretresu utvrđeno je da je na prednjoj strani majice kratkih rukava vl. M. L., dokazano prisustvo barutnih čestica, kao i u okolini oštećenja na zadnjoj strani majice (slika br.1), da je na prednjoj strani majice kratkih rukava vl. V.N.dokazano prisustvo barutnih čestica, kako je to prikazano na slici broj 2, a da na ostaloj dostavljenoj garderobi M. L., V. N., B.D.nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303(2)/15 od 18.08.2015.godine i izjašnjenja vještaka hemijske struke Smolović Dejana na glavnom pretresu, utvrđeno da na dostavljenim samolepljivim folijama izuzetim iz vozila "Golf III", reg.oznake ....., nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju daljine pucanja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2302/15 od 17.08.2015.godine i izjašnjenja vještaka hemijske struke Smolović Dejana na glavnom pretresu, utvrđeno da su pregledom garderobe M. L., na zadnjoj strani majice, primijećena dva oštećenja (broj 1 i 2), a sa zadnje strane bermuda na desnoj nogavici dva oštećenja (slika broj 2), da bi nakon izvršenih ispitivanja u okolini oštećenja označenih brojevima 1 i 2, na zadnjoj strani majice M. L., bilo dokazano prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncentraciji kako je to prikazano na slici broj 1, dok u okolini ostalih oštećenja garderobe vl. M. L., kao i u okolini oštećenja konstatovanih na garderobi vl.V. N., nije dokazano prisustvo barutnih čestica. Oštećenja označena brojem 1 i 2, na zadnjoj strani majice vl. M. L., nastala su od projektila ispaljenog iz

vatrenog oružja, sa rastojanja usta cijevi od oko 90cm, ali se ne može reći da li oba oštećenja nastala od ulaska projektila. Ukoliko su oštećenja na zadnjoj strani bermuda M. L. nastala od projektila iz vatrenog oružja, tada su usta cijevi bila na rastojanju većem od 90 cm, što se odnosi i na oštećenja na garderobi vlasništvo V. N..

Iz IZVJEŠTAJA o vještačenju daljine pucanja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2303/15 od 03.09.2015.godine za pmv "Opel Corsa", reg.oznaka .....i izjašnjenja vještaka Ivanović Ljudmile na glavnom pretresu, utvrđeno je da je na samoljepljivim folijama skinutim sa vozila marke "Opel Corsa" reg.oznaka ....., nije dokazano prisustvo barutnih čestica, pa ako su oštećenja na ovom vozilunastala od projektila iz vatrenog oružja, tada su usta cijevi bila na rastojanju većem od 90cm od istog.

Iz IZVJEŠTAJA o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2300/15 od 14.10.2015.godine, fotodokumentacije koja čini sastavni dio ovog izvještaja i izjašnjenja vještaka Jovanović Jelene na glavnom pretresu, utvrđeno je da je na brisu izuzetim sa tragova nalik na krv (broj 5), utvrđeno prisustvo manje količine krvi, a dobijeni rezultat ekstremno jako podržava hipotezu da je krv porijeklom od M. L., da na brisu izuzetim sa tragova nalik na krv (broj 18), dobijen je rezultat koji ekstremno jako podržava hipotezu da je krv porijekom od V. N.; da na uzorku izuzetom sa čaše od piva "Nikšićko pivo" (trag broj 6/2), dobijeni rezultat ekstremno podržava hipotezu da se na istom kao glavni donor biološkog materijala nalazi M.M., a ne podržava hipotezu da se na istom nalazi biološki materijal M. L., V.N.i B A.; na uzorku izuzetom od čaše piva "Tuborg" (broj 6/3 i 6/4) dobijeni rezultat ekstremno jako podržava hipotezu da se na ovim čašama kao glavni donor biološkog materijala nalazi M. L., a u odnosu na trag 6/4, ekstremno jaku podršku hipotezi da se uz M.L. nalazi i biološki materijal V. N.; na uzorku izuzetom sa čaše piva "Tuborg" broj 6/5, dobijeni rezultat ekstremno jako podržava hipotezu da se na istom nalazi biološki materijal porijeklom od optuženog; na uzorcima izuzetim sa dvije limenke od koka kole i mobilnom telefonu "Motorola" (broj 6//, 6/8 i 6/9) dobijeni rezultat ekstremno jako podržava hipotezu da sa na istom nalazi biološki materijal porijekom od B.D., a ne od B A. kako je to pogrešno navedeno u izvještaju, što je vještak ispravio na glavnom pretresu i na uzorku izuzetom sa mobilnog telefona "Alcatel" broj 6/10, dobijeni rezultat ekstremno jako podržava hipotezu da se na istom nalazi kao glavni donor M. L..

Sud je u cjelosti prihvatio naprijed citirane izvještaje vještačenju kao stručne, jasne i objektivne, date na osnovu neposredne analize dostavljenog dokaznog materijala, na koje izvještaje stranke nisu imale primjedbi.

Iz NALAZA I MIŠLJENJA vještaka medicinske struke prof.dr Dragane Čukić Kti.br. 38/15 od 26.10.2015.godine i MEDICINSKE DOKUMENTACIJE na ime optuženog, koji je sastavni dio ovog nalaza i mišljenja, je utvrđeno da je optuženi, upredmetnom događaju, zadobio dvije strijelne rane prostreline u predjelu zadnje strane desne nadlaktice, koja povreda se kvalifikuje kao obična teška tjelesna povreda, i u predjelu zadnje strane desnog slabinskog zadnjičnog predjela, koja povreda se kvalifikuje kao naročito teška tjelesna povreda jer je ugrožavala život optuženog, a koje povrede su nastale djelovanjem dva projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja, dok su se usta predmetnog vatrenog oružja nalazila iza, lako udesno od tijela optuženog i iste su mogle nastati u položaju kako je to u svojoj odbrani naveo optuženi na zapisniku VDT POdgorica od 12.08.2015.godine. Vještak je na glavnom pretresu pojasnio da kada je u pitanju povreda desne nadlaktice



optuženog, kanal te strijelne rane pruža se kroz meka tkiva i velikog grudnog mišića i nije bilo oštećenja kosti, velikih krvnih sudova i živaca, pa ovakva povreda ne isključuje mogućnost djelovanja desnom rukom, i sa ovom povredom optuženi je mogao da puca iz vatrenog oružja.

Iz OBDUKCIONOG ZAPISNIKA KCCG-Odjeljenja za sudsku medicinu Podgorica S.br.161/2015 od 06.07.2016. godine i FOTODOKUMENTACIJE UP CB Podgorica br.64-28-244-1134/1930 od 01.07.2015.godine, proizilazi da je obdukcijom tijela pok.M. L. utvrđeno da se na zadnjoj strani desnog ramena, udesno od srednje uzdužne linije, nalazi približno kružna rana prostrelina, koja je nanescena projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja i predstavlja ulaznu ranu, koja se kanalom nastavlja kroz meko tkivo, gornji dio lopatične kosti, I i II rebro, ulazi u grudnu duplju, prolazi kroz gornji režanj desnog plućnog krila, desnu glavnu dušnicu, srčanu kesu, srčani mišić, donji režanj lijevog plućnog krila, prečagu, unutrašnji režanj jetre i završava se u predjelu lijevog rebarnog L., ulijevo od prednje srednje uzdužne linije, što predstavlja izlaznu ranu, a smjer kanala je od nazad prema naprijed, odozgo nadolje i s desna ulijevo, dok se na spoljašnjoj strani desne butine, u gornjoj četvrtini, udesno od srednje uzdužne linije, nalazi približno kružna rana, koja je ulazna rana prostreline, nanescena projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, koja se kanalom nastavlja kroz meko tkivo i razara desnu butnu kost i završava na unutrašnjoj strani desne butine u gornjoj četvrtini, a uz srednju prednju uzdužnu liniju, što predstavlja izlaznu ranu, a smjer kanala je od nazad prema naprijed, odozgo nadolje, s desna ulijevo. Na tijelu su konstatovane i oguljotine u predjelu lijevog lakta i lijevog koljena, koje su nastale djelovanjem tipine mehaničkog orudja, najvjerovatnije mehanizmom pada na tvrdu podlogu. Kod pok.M. L. smrt je bila nasilna i nastupila je usled iskrvavanja iz rascjepa pluća, srca, jetre i iz raskidanih krvnih sudova oko preloma kostiju, te iz rana, a sve duž kanala strijelnih rana, nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. Na glavnom pretresu vještak je objasnio da obzirom na smjer strijelnih kanala povreda konstatovanih kod pok.M.a, te lokalizacije ulaznih i izlaznih rana, prilikom zadobijanja strijelne rane čiji je ulaz na zadnjoj strani desnog ramena, usta predmetnog oružja su bila iza, iznad i udesno od ulazne rane, a to može biti i sjedeći položaj, a kod rane na spoljašnjoj strani desne butine, koja je ulazna rana, usta predmetnog vatrenog oružja su bila u približno sličnom položaju kao i kod prethodne rane, odnosno iza, iznad i udesno od ulazne rane. Nakon što je vještak upoznat sa odbranom optuženog na koji način i u koje djelove tijela je ispalio projekte u pok.M.a, navela je da ne isključuje mogućnost da je to bilo tako kako je predstavio optuženi, pri čemu treba uzeti u obzir izvještaj o vještačenju daljine pucanja, kojim je ustanovljeno da je povreda u predjelu desnog ramena iz blizine, a u predjelu desne butine iz daljine, kao i nalaz vještaka balističke struke.

Iz IZVJEŠTAJA o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-1/15 od 30.07.2015.godine, utvrđeno je da je na vještačenje dostavljen revolvermarke "Crvena Zastava" model M83/91, kal.357 MAGNUM, fab.br.29268 sa dva metka i četiri čaure u dobošu, na kojima su utisnute oznake proizvođača "PPU357 Magnum", na dvije čaure i "S&B357 Magnum", na dvije čaure, sedam komada čaura koje su pronađene na licu mjesta i tri projektila. Na pomenutom revolveru su postavljene gumene korice rukohvata marke "COMBAT", a vizuelnim pregledom i praktičnom provjerom utvrđeno je da je dostavljeni revolver funkcionalan. Vizuelnim pregledom i na osnovu geometrijskih karakteristika, vještak je utvrdio da sporne čaure pronađene na listu mjesta (7 komada) pripadaju pištoljskoj municiji kal.7,62mm, dok čaure koje su izvadjene iz revolvera pripadaju revolverskoj municiji kal.357 Magnum. Od tri dostavljena projektila jedan je znatno deformisan i pripada pištoljskoj municiji 7,62mm, a na dva projektila se uočava po 5 žljebova sa smjerom uvijanja udesno i oni pripadaju revolverskoj municiji 357Magnum, a sve čaure izvadjene iz predmetnog revolvera ispaljene su iz tog oružja. Dostavljeni projektili kal.357 Magnum, su poredjeni sa nespornim projektilima ispaljenim iz dostavljenog revolvera, i utvrdjen je dovoljan broj identičnih

individualnih karakteristika da su ovi projektili ispaljeni iz dostavljenog revolvera. Na kraju je vještak zaključio da je pomenuti revolver funkcionalan, da je iz istog pucano, nakon čega cijev nije čišćena, da su dostavljene 4 čaure i 2 projektila revolverске municije kal.357 Magnum, koje su ispaljene iz dostavljenog revolvera i jedan projektil pištoljske municije ka.7,62mm i 7 čaura kal.7,62mm, koje čaure su ispaljene iz istog pištolja.

Iz IZVJEŠTAJA o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-2/15 od 15.09.2015.godine utvrđeno je da je na vještačenje dostavljeno vozilo marke "Opel Corsa" reg.oznaka ....., na kojem su uočena dva oštećenja, koja su nastala dejstvom projektila i to na poklopcu motora, koji projektil je imao silaznu putanju, a drugi je prošao kroz šoferšajbnu vozila i imao je silaznu putanju, a na skici broj 2, koja je sastavni dio pomenutog izvještaja, prikazan je prostor sa kojeg se moglo pucati u pravcu vozila "Opel Corsa", a taj prostor se nalazi od neposredne blizine vozila pa prema sredini terase u rasponu od oko 4-5 m.

Iz IZVJEŠTAJA o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2279-3/15 od 23.11.2015.godine i IZJAŠNJENJA vještaka datog pred VDT Podgorica na zapisniku Kti.br.38/15 od 10.12.2015.godine je utvrđeno da se na osnovu sadržine spisa predmeta, te odbrane optuženog V. N., mogla odrediti pozicijana kojoj se nalazi optuženi, a ista je prikazana na skici koja čini sastavni dio ovog izvještaja, pa ako se optuženi nalazio na označenoj mogućoj putanji kretanja, to je moguće da isti bude ranjen na način kako to opisuje, da je bio u trčećem položaju, leđjima okrenut i blago pognut prema naprijed, a na osnovu materijalnih tragova može se utvrditi kuda se optuženi kretao po dolasku na lice mjesta, pa se sa sigurnošću može zaključiti da se optuženi, prilikom pucanja u M.L., nalazio u neposrednoj blizini vozila marke Opel Corsa, i to ispred njega, jer jedino na taj način projektili ispaljeni sa te pozicije mogu da se nadju na fiskiranim mjestima, a prilikom napuštanja tog mjesta, optuženi se morao kretati pored vozila, sa njegove desne strane, gledano prema vozilu, jer oštećenja na njemu ukazuju da je pucano iz neposredne blizine vozila, kroz vozilo, tako da isto nije moglo biti slučajno pogodjeno.

Na glavnom pretresu vještak balističke struke Mihailović Milovan je objasnio da se na osnovu medicinske dokumentacije i obdukcionog zapisnika može konstatovati da je pok.L. zadobio dvije prostrelne rane, koje je mogao zadobiti pucanjem s leđa, više s desne bočne strane, jer prostrelni kanali imaju smjer kretanja s desna ulijevo, a putanje projektila su silaznog karaktera. Kada se radi o putanji koja je silaznog karaktera, a ulazna rana povrede na zadnjoj strani desnog ramena je na visini 159cm, to apsolutno znači da se pok.M. u tom trenutku morao nalaziti mnogo niže, nego što je stojeći položaj, odnosno mogao je biti u sjedećem položaju, dok je druga rana na spoljašnjoj strani desne butine mogla biti nanijeta, zavisno od oblika stolice, i u sjedećem položaju, isto tako moguće i u položaju u kojem pok.M. mijenja položaj iz sjedećeg u neki drugi. Vještak je isključio mogućnost da je u konkretnom slučaju, pok.L. M. mogao biti u stojećem položaju, kada je zadobio povrede u predjelu zadnje strane desnog ramena, a objasnio je da prilikom saslušanja pred VDT Podgorica, kada je izjavio da se optuženi u momentu ispaljivanja projektila nalazio u neposrednoj blizini vozila Opel Corsa i to ispred njegovog prednjeg dijela, tada u vidu nije imao rezultate izvještaja daljine pucanja, a to je da su na garderobi oštećenog, u predjelu desnog ramena sa zadnje strane, pronadjene barutne čestice, kada su usta cijevi, u tom slučaju, bila udaljena do 90cm, ali da citirani podatak ne mijenja njegovo izjašnjenje o poziciji na kojoj je morao biti optuženi, a to je ispred vozila i u blizini samog ugla terase koja je prikazana u uvidjajnoj dokumentaciji. U situaciji da optuženi puca iz stojećeg položaja, a da se pok.M. nalazi u sjedećem položaju, za stolom koji se nalazi na uglu terase, moguće je uklopiti postojeće materijalne tragove i zadovoljiti balističke putanje prilikom pucanja u M.a, a nakon što je upoznat sa odbranom optuženog, izjasnio se da ne isključuje mogućnost da su povrede mogle nastati kako kaže optuženi, ali da je

ta mogućnost veoma mala. Dodao je da u predmetni revolver staje 6 metaka, a da se za ispaljenje svakog metka mora povući obarač, pri čemu vještak nije isključio mogućnost da je četvrti projektil iz predmetnog revolvra mogao biti ispaljen kako to navodi optuženi, kada kaže da mu je ruka u kojoj je držao pištolj trznula i da je pištolj u tom momentu opalio. Na kraju je dodao da projektil 357 Magnum, koji je u fotodokumentaciji obilježen kao trag broj 16, u njegovom izvještaju o vještačenju prikazan je kao projektil pod brojem 2 ( slika br.1), dok je projektil koji je pronađen na terasi objekta i obilježen kao trag broj 1, u njegovom izvještaju obilježen također brojem 1, a radi se o projektilima 357 Magnum.

Nakon čitanja izvještaja o balističkom vještačenju i izjašnjenja vještaka balističke struke, vještak sudske medicine prof.dr Dragana Čukić je izjavila da je saglasna sa istima, jer nisu u koliziji i nema razlika u odnosu na njene nalaze i mišljenja i izjašnjenje na glavnom pretresu.

Sud je u cjelosti prihvatio obdukcioni zapisnik, nalaz i mišljenje i izvještaje o balističkom vještačenju, kao stručne, jasne i objektivne, date na osnovu neposredne analize dostavljenog dokaznog materijala, o čemu su vještaci u svojim izjašnjenjima na glavnom pretresu dali detaljna objašnjenja, na koje nalaze stranke nisu imale primjedbi.

Iz DOPISA MUP – PJ za unutrašnje i upravne poslove broj 09-upi-220/16 -22981/1 od 12.10.2016.godine utvrđeno je da optuženi V.N. nije evidentiran kao vlasnik vatrenog oružja.

Iz NALAZA I MIŠLJENJA Komisije vještaka prof.dr.M. Stanka, psihijatra dr Golubović Željka i psihologa Branke Stepanović-Ilić od 06.12.2016.godine i izjašnjenja Komisije vještaka na glavnom pretresu, utvrđeno je da je optuženi osoba očuvanih intelektualnih potencijala, koji se svrstavaju u okviru prosjeka, da se kod istog ne detektuju problemi u formi i sadržaju mišljenja, da pokazuje korektnost u socijalno poželjnom svijestlu što nije rezultat manipulativnosti, već prije rezultat strukture, autentična je i ne trudi se da umani sebi krivicu, da u odnosu na druge ljude izražava izvjesnu nepovjerljivost, sumnjičavost, uzdržanost, naglašeno je potišten i nezadovoljan sa sobom i svojim životnim perspektivama, a radi se o ličnosti koja ispoljava simptome emocionalne nestabilnosti, sklona prepiranju i dokazivanju, koja u stresnim situacijama ima oslabljenu kontrolu, nešto niži prag tolerancije na frustracije u odnosu na normalnu populaciju, a problem kontrole afekta i impulsa je dominantan kod ispitanika. Analizirajući deliktну situaciju, na način kako je predstavio optuženi, da je verbalno vrijedjan od strane oštećenog, u ovom dijelu preddeliktne aktivnosti optuženi se ponašao na izvjestan način racionalno, izbjegavajući dalje produbljivanje verbalnog konflikta i fizički se udaljava od situacije koja je visoko stresna za oba aktera, pa ukoliko su navodi optuženog tačni, vještaci su mišljenja da je psihičko stanje optuženog, u opisanim okolnostima provokativno ponašanje oštećenog, generisalo kod optuženog afekat razdražnosti srednjeg inteziteta, a u datim okolnostima optuženi se na izvjestan način ponašao racionalno, izbjegavajući dalji konflikt sa oštećenim, odlazeći prema svojoj kući. Imajući u vidu odnose optuženog i oštećenog u preddeliktnoj situaciji, koji se opisuju kao tolerantni i bez konflikta, ne može se smatrati da je njihov odnos, u deliktnoj situaciji, bio “zadnja kap”. Procjenjujući psihičko stanje optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, detaljan opis okolnosti krivičnog djela i postdeliktно ponašanje optuženog, isto ne upućuje na kvalitativne poremećaje svijesti u vidu simptoma amnezije-nesjećanja, pomućene, sumračne svijesti ili suženja svijesti, a neposredno provokativno ponašanje oštećenog, na verbalom planu, sa uvredama i ponižavanjima ličnosti optuženog, je moglo uzrokovati

afektivno stanje optuženog na stepenu razD.osti srednjeg inteziteta, ali ne i patološkog afekta. Kako se u deliktnoj situaciji oštećeni nalazio u inferiornom položaju i pasivnoj poziciji, eventualno ponovljeno provokativno ponašanje oštećenog, sa uvredama, nije bilo dovoljno da u neposrednoj deliktnoj situaciji, kod optuženog generiše afekat razD.osti jakog inteziteta, a odlazak kući, nakon prethodnog konflikta, je bio dovoljan period rasterećanja afekta razD.osti srednjeg inteziteta, na nivou blagog inteziteta, a ponašanje optuženog prilikom ponovnog dolaska u lokal potvrđuje prethodno navedeni stav, da ponašanje optuženog u deliktnoj situaciji nije generisalo afekat razD.osti jakog inteziteta, odnosno stanje patološkog afekta, pa je sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima, kod optuženog bila smanjena, ali ne i bitno. Na kraju su vještaci zaključili da je optuženi osoba prosječnih intelektualnih sposobnosti, da ne boluje od trajnog duševog oboljenja i ne ispoljava simptome težeg duševnog poremećaja, da se radi o duševno zdravoj osobi, koja je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila u stanju afekta razD.osti srednjeg inteziteta, a njegova sposobnost da shvati značaj djela i da upravlja svojim postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela je bila smanjena, ali ne i bitno.

Na glavnom pretresu predstavnik Komisije vještaka je objasnio da je shodno kazivanju optuženog, isti bio izložen vrijedjanju i pogrđnim riječima oštećenog i u toj situaciji vještaci su cijenili da se optuženi nalazi u stanju afekta razD.osti srednjeg inteziteta, što je uobičajeno kako duševno zdrava osoba reaguje na provokativno ponašanje verbalnog tipa, a odlazak kući optuženog, u vremenskom periodu od oko 5 minuta, dovela je do rastrećenja afekta srednjeg na nivo blagog inteziteta, ali afektivno stanje nije prestalo, da bi ponovni dolazak i susret sa oštećenim koji ga provocira, na način što mu govori "šta ćeš to", kod optuženog nanovo prouzrokuje afekat srednjeg inteziteta, ali ne i patološki afekat, pri čemu se afekat srednjeg inteziteta manifestuje gnijevom, ljutnjom, napetošću, pojačanom razdraživosti na nivou napetosti, što utiče na psihičke funkcije, u konkretnom slučaju na rasudjivanje i upravljanje svojim postupcima, na način kako su to vještaci naveli u nalazu. U slučaju da između optuženog i oštećenog nije bilo verbalnog konflikta na način kako ga je prikazao optuženi, onda na strani optuženog ne bi ni bilo afekta, niti bi bilo potrebe za vještačenjem, a afekt se tumači kod određene osobe shodno strukturi njegove ličnosti i deliktnoj situaciji u kojoj se ta ličnost nalazila u određenom vremenskom periodu, a shodno stanju u spisima predmeta. Član komisije vještaka Branka Stepanović Ilić, je objasnila da konstatacija u nalazu (strana 10 zadnja rečenica I pasusa) "tokom testiranja i intervjua ispitanik pokazuje korektnost u socijalno poželjnom svjetlu", kao i na osnovu parametrara na testu, može se utvrditi koliko je ispitanik iskren u odgovaranju, pa se ovo tumači da je iskrenost u odgovaranju bila dominantna kod optuženog.

Sud je u cjelosti prihvatio nalaz i mišljenje Komisije vještaka, kao objektivno, stručno i jasno, dat na osnovu neposrednog pregleda optuženog i sadržine spisa predmeta, o čemu su vještaci u svojim izjašnjenjima na glavnom pretresu dali detaljna i stručna objašnjenja, na koje nalaz stranke nisu imale primjedbi.

Iz IZVODA iz kaznene evidencije na ime optuženog Ministarstva pravde 02/2-214/16 od 13.04.2016.godine, utvrđeno je da je optuženi osuđivan presudom Osnovnog suda Bar K.br.121/12 od 27.09.2012.godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl.152 st.2 u vezi st.1 KZ na 30 dana zatvora uslovno na jednu godinu i presudom K.br.23/13 od 30.05.2013.godine zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl.399 st.1 KZ na 80 dana zatvora uslovno na dvije godine.

Cijeneci navode optužbe, odbranu optuženog, provedene dokaze i utvrđeno činjenično stanje, sud nalazi da je optuženi izvršio krivična djela koje mu se stavljaju na teret, na način, u vrijeme i na mjestu kako je to precizirano izrekom presude.

U postupku je nesumnjivo utvrđeno da je dana 30.06.2015.godine, oko 23 časa, u bašti ugostiteljskog objekta "R.P.", koji se nalazi u P. u ul.O. bb, optuženi V.N. prišao oštećenom M. L., koji je sjedio u bašti navedenog lokala, i iz revolvera marke "Zastava Magnum 357" ispalio tri projektila u pravcu oštećenog, od kojih su ga dva pogodila u predjelu zadnje strane desnog ramena i spoljašnje strane desne butine, usled čega je kod oštećenog, zbog iskrvavljenja, nastupila smrt, nakon čega je optuženi odmah počeo da bježi sa mjesta događaja, kada je nepoznata osoba zapucala u pravcu optuženog i nanijela mu dvije rane prostreline u predjelu zadnje strane desne nadlaktice i desnog slabinskog zadnjičnog predjela, a koje činjenice proizilaze iz zapisnika o uvidjaju VDT Podgorica Ktr.br.693/15 od 01.07.2015.godine, u kojem je konstatovano da se predmeti događaj desio dana 30.06.2015. godine, u bašti UO "R.P." koja se nalazi u ul.O. bb, u P.Š., iza ograde K.Z., gdje je zatečeno parkirano vozilo "Opel corsa", reg.oznaka ....., na kojem je uočeno više oštećenja, koje vozilo je vlasništvo V. V., majke optuženog, kako je to utvrđeno iz dopisa UP CB Podgorica broj 09-03/2-233/16-1454/1 od 26.05.2016.godine, a pored pomenutog vozila, po lijevoj strani, na zemljanom dijelu duž terese, zatečeno je 6 čaura i jedan deformisani projektil, a ispod prednjeg lijevog točka pomenutog vozila još jedan projektil, što je na identičan način konstatovano u službenoj zabilješci UP CB Podgorica Ku.br.506/05 od 01.07.2015.godine, sačinjene od strane policijskog službenika S.J., u kojoj je između ostalog konstatovano da je o predmetnom događaju, dežurna služba CB Podgorica, obaviještena dana 30.06.2015. godine u 23 časa, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici koji su na terasi lokala "R.P." primijetili tragove krvi i vozilo marke "Opel Corsa" reg.oznaka ....., na kojem su bila vidna oštećenja, kako se to utvrđuje i iz službene zabilješke UP CB Podgorica broj 30/01-06/07/2015 od 07.07.2015.godine, a koje činjenice su vjerodostojno prikazane u fotodokumentaciji UP CB Podgorica broj 64-28-244-1129/1928 od 01.07.2015.godine i skici lica mjesta, dok se izvještajem o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta i uzorkovanju tragova CB Podgorica Ku.br.506/15 od 01.07.2015.godine utvrđuje da su svi materijalni tragovi konstatovani u uvidjajnoj dokumeentaciji detaljno opisani i izuzeti sa lica mjesta, a u prostorijama Urgentnog bloka KCCG od optuženog i pok.M.a izuzeta je garderoba, a sa šaka ruku optuženog SEM stubići na prisustvo GSR čestica.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje proizilazi i iz sadržine dvije službene zabilješke UP CB Podgorica Ku.br.506/15 od 03.07 i 01.07.2015.godine, u kojima je konstatovano da su dana 01.07.2015.godine, službenici policije izvršili dodatnu pretragu terena u ul.O. bb, u blizini UO "R.P." gdje su na dijelu terase ispred lokala, pored tragova nalik na krv u vidu lokvi, pronašli jedan projektil, a u travnatom dijelu i jednu čauru, da bi na početku pristupnog makadamskog puta u visokoj travi, koja je prethodno pokošena od strane radnika zelenila, bio pronadjen jedan revolver marke "Zastava Magnum 357", fab.br. M83/91 u čijem burencetu su zatečene 4 čaure i dva metka, a u prostorijama Odjeljenja za sudsku medicinu i patologiju, sa šaka pok.M. L.,izuzeti su SEM stubići na prisustvo barutne gareži, a na Odjeljenju intezivne njege bris usne duplje optuženog, a predmeti i tragovi koji su konstatovani u naprijed citiranim službenim zabilješkama navedeni su i u izvještaju o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta UP CB Podgorica broj knjige uvidjaja 1929/15 od 01.07.2015.godine i vjerno prikazani u fotodokumentaciji UP CB Podgorica broj 64-28-244-1130/1929 od 01.07.2015.godine i skici lica mjesta.

Da je optuženi ispalio projektele iz predmetnog revolvera, što isti ne negira, utvrđeno je izvještajem o DNK vještačenju broj 2012/15 od 06.07.2015.godine, iz kojeg proizilazi da se na desnoj i lijevoj strani rukohvata revolvera marke Zastava M83/91, 357 MAGNUM, na obarači, udarači, glatkim površinama i djelovima iznad rukohvata revolvera i sa prednje strane doboša, nalazio biološki material za koji se nakon DNK analize zaključuje da daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je V.N. glavni donor biološkog materijala, dok rezultat uzorka izuzetog sa rebraste poluge za oslobađanje doboša revolver daje veoma jaku podršku hipotezi da je V.N. jedan od donora biološkog materijala, što je u saglasnosti sa izvještajem o vještačenju prisustva barutnih čestica broj 2303/15 od 17.08.2015.godine, iz kojeg se utvrđuje da je na prednjoj strani majice kratkih rukava, koja je izuzeta od optuženog, dokazano prisustvo barutnih čestica, kao i izvještajem o balističkom vještećanju broj 2297/1/15 od 30.07.2015.godine iz kojeg je utvrđeno da je pomenuti revolver funkcionalan i da je iz istog pucano, te da su iz ovog revolvera ispaljene četiri čaure, koje su se nalazile u dobošu, kao i dva projektila revolverске municije kal. 357 MAGNUM koja su pronadjena na mjestu događaja, gdje je osim pomenutih čaura, pronadjeno još 7 čaura kal.7,62mm koje su ispaljene iz istog pištolja, što potvrđuje da je nakon ispaljenja projektila od strane optuženog, u njegovom pravcu, dok je bježao, nepoznato lice ispalilo sedam projektila kal.7,62mm od kojih su ga dva pogodila i nanijela mu tjelesne povrede, dok je bio u trčućem položaju, leđima okrenut licu koje je ispaljivalo projektele, a koje lice se nalazilo u neposrednoj blizini vozila "Opel Corsa", kako to proizilazi iz izvještaja o balističkom vještačenju broj 2279-2/15 od 15.09.2015.godine, kada je optuženi zadobio dvije strijelne rane prostreline u prednjelu zadnje strane desne nadlaktice i desnog slabinskog zadnjičkog predjela, što je utvrđeno iz medicinske dokumentacije na ime optuženog i nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine Kti.br.38/15 od 26.10.2015.godine, dok je iz obdukcionog zapisnika S.br.161/15 od 06.07.2015.godine utvrđeno da je pok.M. L., kritičnom prilikom, zadobio dvije rane prostreline i to u predjelu zadnje strane desnog ramena i spoljašnjoj strani desne butine, koje su nanesene projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, a smrt je nastupila usled iskrvavljenja iz rascjepa pluća, srca, jetre i iz raskidanih krvnih sudova oko preloma kostiju, te iz rana, a sve duž kanala strijelnih rana.

Da je optuženi sa leđa prišao oštećenom L.M., koji je sjedio u bašti lokala "R.P." za zadnjim stolom, u prvom redu bašte, gledano u pravcu lokala, potvrdili su svjedok A. S. koji je izjavio da je pok.L. vidio kako leži u blizini žardinjere sa cvijećem koja se nalazila u samom ćošku betonirane terase, gdje se nalazila i jedna stolica koja je bila oborena na asfalt (slika broj 3 fotodokumentacije 64-28-244-1129/1918), svjedok M.M. koji je izjavio da je sa pok.L. i B.D. om sjedio za stolom pored koga se nalazio privezan pas (slika broj 3 fotodokumentacije 64-28-244-1129/1918), svjedok L. P. koji je izjavio da je pok.L. vidio kako leži na prostoru između prevrnutе stolice i šipke koja se nalazi na ćošku od tende (slika broj 3 fotodokumentacije 64-28-244-1129/1918), te svjedok M.S. koji je izjavio da se sjeća da je za jednim stolom, po lijevoj strani u ćošku, sjedio pok.L. M. sa jednim mladićem, a sa desne strane jedan čovjek sa ženom. Ove činjenice proizilaze i iz izvještaja o trasološkom vještačenju broj 2304/15 od 17.08.2015.godine, iz kojeg se utvrđuje da su na zadnjoj strani majice kratkih rukavapok.M. L., i to na desom rukavu, u blizini ramenog šava, uočena dva mehanička oštećenja i dva mehanička oštećenja na zadnjoj strani desne nogavice bermuda oštećenog, koja su karakteristična za oštećenja nastala dejstvom projektila ispaljenog iz vatrenog oružja, dok na prednjoj strani pomenute majice i bermuda nisu uočena mehanička oštećenja, dok je iz izvještaja o vještačenju prisustva barutnih čestica broj 2303/15 od 17.08.2015.godine utvrđeno da je u okolini oštećenja sa zadnje strane majice oštećenog dokazano prisustvo barutnih čestica, a koja oštećenja su nastala od projektila ispaljenog iz vatrenog oružja sa rastojanja usta cijevi od oko 90cm, dok u okolini oštećenja koja su konstatovana na zadnjoj strani desne nogavice bermuda nije dokazano prisustvo barutnih čestica, pa ukoliko su ova oštećenja nastala od projektila iz vatrenog oružja, onda su usta cijevi bila na rastojanju većem od 90cm, kako je to utvrđeno iz izvještaja o daljini pucanja broj 2302/15 od 17.08.2015. godine.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje nalazi potvrdu i u obdukcijom zapisnika S.br. 161/15 od 06.07.2015. godine iz kojeg se nesumnjivo utvrđuje da su na zadnjoj strani desnog ramena i spoljašnjoj strani desne butine u gornjoj četvrtini, konstatovane rane prostreline, koje su nanese projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, a smjer kanala je bio od nazad prema naprijed, odozgo nadolje, s desna ulijevo, pa imajući u vidu lokalizaciju ulaznih i izlaznih rana prilikom zadobijanja strijelne povrede na zadnjoj strani desnog ramena, usta predmetnog oružja su bila iza, iznad i udesno od ulazne rane, a kod rane na spoljašnjoj strani desne butine, usta predmetnog vatrenog oružja su bila u približno sličnom položaju kao i kod prethodne rane, odnosno iza, iznad i udesno od ulazne rane, kako je to utvrđeno iz izjašnjenja vještaka sudske medicine sa glavnog pretresa, a što potvrđuje i vještak balističke struke Mihailović Milovan, koji konstatuje da je pok.M., dvije prostrelne rane mogao zadobiti pucanjem s ledja, više s desne bočne strane, jer prostrelni kanali imaju smjer kretanja smjera s desna ulijevo, a putanje projektila su silaznog karaktera, s tim što je pozicija na kojoj se nalazio optuženi kada je ispalio projektele u pravcu pok.M.a, bila ispred vozila "Opel Corsa" reg.oznak ....i u blizini samog ugla terase koja je prikazana na fotodokumentaciji i to u situaciji kada se optuženi nalazio u stojećem položaju, dok se pok.M. nalazio za stolom na uglu terase, u sjedećem položaju, jer je na taj način moguće uklopiti balističke putanje, a na osnovu materijalnih tragova koji su konstatovani na mjestu događaja.

Optuženi je u odbrani naveo da je sa pok.M. L., u večernjim časovima, došao u lokal "R.P.", a sjedjeli su za stolom koji se nalazio na ćošku terase, kada je počela svadja između njih dvojice "neka teška priča" i da je L. počeo da ga maltretira i vrijeđa, govoreći mu više puta "ti si pička", zatim je počeo da lomi čaše, a u jednom momentu mu je rekao "Jebem ti sjeme i pleme", što je bio razlog da ustane od stola i podje kući, koja se nalazi na oko 5-6 minuta udaljenosti od lokala, a otišao je svojim vozilom marke "Opel Corsa", da je iz jednog starog registra uzeo pištolj i vratio se u lokal "R.P.", a dok je prilazio bašti lokala primijetio je da pok.L. nije sam za stolom već da sjedi sa njemu nepoznata 2-3 lica, na koja nije obraćao pažnju, što se u bitnom potvrđuje iskazom svjedoka M.S., konobara u pomenutom lokalu, koji je izjavio da je prije predmetnog događaja, ne zna tačno kad, u lokal došao pok.M. sa momkom za koga je kasnije u policiji saznao da se zove V.N. i da su sjeli za sto gdje se kasnije desio predmetni događaj, a pili su točeno pivo, što se potvrđuje izvještajem o DNK vještačenju br. 2300/15 iz kojeg proizilazi da su na čašama piva "Tuborg" trag broj 6/3 i 6/4, dobijeni rezultati koji ekstremno jako podržavaju hipotezu da se na istima nalazi biološki materijal pok.M.a i optuženog, a ovaj svjedok je u tom periodu, dok su u bašti sjedjeli optuženi i pok.M., čuo lom čaše dok se nalazio unutar kafane, pa je izašao da vidi o čemu se radi i primijetio da je slomljena čaša od piva, ali se ne sjeća gdje se tačno nalazila, osim da je bila na prostoru po desnoj strani lokala, gledano iz unutrašnjosti istog, prema sporednim vratima koja se takodje nalaze po desnoj strani, a radi se o prostoru gdje se nalazio sto za kojim su sjedjeli optuženi i pok.M. i gdje se kasnije desio predmetni događaj, kako to proizilazi iz uvidjajne dokumentacije i iskaza saslušanih svjedoka, a koje činjenice nalaze potvrdu i u iskazu svjedoka S. A., gosta lokala, koji se nalazio u unutrašnjosti istog i koji je izjavio da je tokom boravka u lokalu, primijetio da kroz sporedna vrata, koja se nalaze desno od glavnih ulaznih vrata lokala, ili na samim vratima, pada neka čaša i lomi se, ali u blizini nije vidio ni jedno lice, a ovo je čuo oko 10-ak minuta prije nego što je uslijedila pucnjava, a ta sporedna vrata su se nalazila iza mjesta gdje je vidio da leži pok.M., na oko 10-ak m, a što proizilazi i iz iskaza P.L., koji je bio u društvu sa S. A. i koji je takodje čuo lom čaše, koji je uslijedio prije nego što je došlo do pucnjave, a vidio je kako kroz druga-sporedna vrata lokala, lete parčici stakla, a koja vrata su se nalazila s njegove desne strane, ali na tom prostoru nije vidio nikog.

Optuženi i pok.M. su bili drugovi između kojih nikada nije bilo svadje i sukoba, kako to proizilazi iz iskaza prestavnika oštećene porodice i svjedoka B.D., B.A. i M.M., pa su i prije dolaska u lokal "R.P." sjedjeli i pili piće

kod kuće optuženog, a zatim zajedno došli u pomenuti lokal, pa je sasvim izvjesno da je u jednom momentu došlo do svađe između optuženog i oštećenog, kako to navodi optuženi, što je razlog da optuženi ode kući i uzme pištolj iz kojeg je, po povratku u lokal "R.P.", u oštećenog M.L. ispalio projekte, pa sud nema razlog da sumnja da navodi odbrane optuženog nisu istiniti, posebno što optuženi ne bi otišao kući da uzme pištolj, da prethodn, kako kaže nije došlo do svadje sa oštećenim M.em koji ga je tom prilikom vrijedjao i lomio čaše, u kojem dijelu odbrana optuženog nalazi potvrdu u iskazima svjedoka P.L., M.S. i S. A., koji su vidjeli da je došlo do loma čaše-stakla, na prostoru koji se nalazio ispred ili na ulazu sporednih vrata lokala, koja su se nalazila po desnoj strani gledano iz unutrašnjosti lokala, u produžetku kojih vrata se nalazio i sto za kojim su sjedjeli optuženi i oštećeni, pri čemu je svjedok S. izjavio da je lom čaše čuo oko 10-ak minuta prije pucnjave, a svjedok P. L. čuo je lom čaše, koji je uslijedio prije nego što je došlo do pucnjave, a svjedok M. je vidio da u jednom trenutku pok.M. sam sjedio za stolom, a nedugo nakon toga, poslije oko 10-15 minuta, došao svjedok B D. i sjeo za sto sa pok.M.em, nakon čega ih je poslužio sa pićem, da bi vrlo brzo začuo pucnjeve, pri čemu su bez uticaja navodi ovih svjedoka da sa prostora ispred lokala, gdje se nalazi bašta, nisu čuli svadju i prepirku, kod činjenice da su svjedoci saglasno izjavili da je u lokalu bila uključena muzika i da je bio upaljen televizor, a svjedok M., koji je radio kao konobar, je čuo glasnjiji razgovor izmedju gostiju koji su sjedjeli u bašti, kod činjenice da se optuženi kroz odbranu nije izjašnjavao, a odbio je da odgovara na postavljena pitanja, da li je tokom svadje bilo povišenih glasova ili vike ili je oštećeni normalnim ili pak povišenim glasom izgovorio uvrede koje su bile upućene optuženom, navodeći da mu on na upućene uvrede nije odgovarao, pa se postavlja pitanje da li bi pomenuti svjedoci, pored upaljene muzike i uključenog televizora, dok su se nalazili unutar lokala, a optuženi i oštećeni u bašti za stolom koji se nalazio u prvom redu u čošku terase, gledano prema lokalu, eventualno i mogli čuti šta se dešavalo u bašti lokala, pa i pomenutu svađu, kod činjenice da su čuli i vidjeli lom čaše, upravo zato što se ona razbila u blizini sporednih vrata lokala.

Nadalje, navodi optužbe da je optuženi ispalio u oštećenog četiri projektila, nisu potvrđeni provedenim dokazima, jer iz uvidjajne dokumentacije nesumnjivo proizilazi da su na mjestu događaja, između ostalog, pronađena i dva projektila za koje je balističkim vještačenjem utvrđeno da se radi o projektilima revolverске municije kal. 357 Magnum, koji su ispaljeni iz predmetnog revolvera koji je pronađen naknadnim izlaskom na mjesto događaja, na početku pristupnog makamaskog puta, u visokoj travi, u čijem dobošu su se nalazile četiri čaure, za koje je istim vještačenjem utvrđeno da su ispaljene iz predmetnog revolvera, što nije u suprotnosti sa odbranom optuženog, koji navodi da je do ispaljenja četvrtog projektila došlo kada je pogodjen u predjelu nadlaktice desne ruke, koja se tada jako trznula i zatresla, pa kako je u toj ruci držao pištolj, isti je opalio zbog čega je pištolj odbacio od sebe, a isti je pronađen na naprijed pomenutom mjestu od strane policije, nakadnim uvidjajem, a što nalazi potvrdu i u izjašnjenju vještaka sudske medicine dr Dragane Čukić, koja nije isključila mogućnost da je optuženi i nakon povrede desne nadlaktice, mogao da djeluje desnom rukom i da puca iz vatrenog oružja, a koje činjenice proizilaze i iz izjašnjenja vještaka balističke struke, koji je objasnio da u predmeti revolver staje 6 metaka, ne isključujući mogućnost da je četvrti projektil, iz predmetnog revolvera, mogao biti ispaljen kako to navodi optuženi, a koje činjenice nesumnjivo proizilaze i iz iskaza svjedoka S. A., koji je prvo čuo dva-tri pucnja, što su očigledno bili meci koje je ispalio optuženi, a nakon toga se pucanje nastavilo i tada je svjedok čuo još 7-8 pucnjeva, što su bili projektili koji su bili ispaljeni u pravcu optuženog dok je bježao sa mjesta događaja, te iskaza svjedoka P.L., koji je izjavio da je prvo čuo 2-3 pucnja ( projektili koji je ispalio optuženi), nakon čega je uslijedio kraći prekid od oko 2 sekunde, a zatim se ponovo zapucalo i bilo je sigurno desetak pucnjeva ( projektili koji su ispaljeni u pravcu optuženog), što u bitnom potvrđuje i svjedok M.S., koji je začuo pucnjavu, koja je bila sa jednom kraćom pauzom, pri čemu nije znao da opredijeli koliko je pucnjeva bilo u prvom, a koliko u drugom navratu, osim da je između istih bila kraća pauza.



Iz obdukcionog zapisnika S.br.161/15 i izjašnjenja vještaka sudske medicine prof. dr Dragane Čukić, nesumnjivo je utvrđeno da su obdukcijom tijela pok.M. L. konstatovane dvije rane prostreline i to na zadnjoj strani desnog ramena i spoljašnjoj strani desne butine u gornjoj četvrtini, čiji smjer kanala je od nazad prema naprijed, odozgo nadolje i s desna ulijevo, pa su usta predmetnog vatrenog oružja bila iza, iznad i udesno od ulaznih rana, a to može biti i sjedeći položaj oštećenog, s tim što vještak nije isključio mogućnost da je do ispaljenja projektila došlo na način kako je prikazao optuženi, navodeći da se pri tome mora uzeti u obzir izvještaj o vještačenju daljine pucanja i izvještaj o balističkom vještačenju, ogradjujući se da će se o ovome izjasniti preciznije vještak balističke struke, koji je naveo da kada prostrelni kanali imaju smjer kretanja s desna ulijevo, a putanje projektila su silaznog karaktera, to se oštećeni morao nalaziti mnogo niže nego što je stojeći položaj, odnosno mogao je biti u sjedećem položaju, kada je zadobio povredu u predjelu zadnje strane desnog ramena, pri čemu je isključio mogućnost da je u tom slučaju oštećeni mogao biti u stojećem položaju, dok je druga povreda na spoljašnjoj strani desne butine mogla biti nanijeta i u sjedećem položaju, ali isto tako i u položaju u kojem pok.M. mijenja položaj iz sjedećeg u neki drugi, pa kako iz odbrane optuženog proizilazi da prvi projektil nije pogodio pok.M.a i koji je tada krenuo da ustaje, te da je ispalio drugi projektil koji ga je pogodio u predjelu nogu, kada je pok.L. počeo da pada i nekako se izokrenuo, kada je ispalio i treći projektil, to se imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje koje proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine i nalaza i mišljenja vještaka balističke struke, kao i njihovih izjašnjenja sa glavnog pretresa, ne može zaključiti, kako to kaže optuženi, da je pok.M. krenuo da ustaje kada ga je pogodio projektil u predjelu nogu, jer je tada bio u sjedećem položaju, u kojem položaju je bio i kada je ispaljen i projektil koji ga je pogodio u predjelu zadnje strane desnog ramena, jer je u odnosu na ovu drugu povredu ( zadnja strana desnog ramena) vještak balističke struke samo u tom slučaju dozvolio mogućnost da je pok.M. osim u sjedećem, mogao biti u položaju u kojem mijenja položaj iz sjedećeg u neki drugi, što je suprotno od onoga što kaže optuženi da je pok.L. počeo da pada i nekako se izokrenuo kada je ispalio i treći projektil, pri čemu je vještak bio jasan i odredjen kada se izjašnjavao da je postojaće materijalne tragove moguće uklopiti i na taj zadovoljiti balističke putanje prilikom pucanja, u situaciji da optuženi puca iz stojećeg položaja, a da se pok.M. nalazi u sjedećem položaju, za stolom na uglu terase. Vještak nije isključio mogućnost da su navedene povrede mogle nastati na način kako navodi optuženi, ali da je ta mogućnost veoma mala, posebno kod naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, međutim sve da je optuženi ispalio projekte na način kako je to naveo u svojoj odbrani i da se oštećeni nalazio u položajima kako je to on opisao, svakako se ne može raditi o krivičnom djelu nehatno lišenje života, jer to ne proizilazi ni iz jedne radnje koju je preduzeo optuženi, posebno činjenice da je u pravcu oštećenog ispalio tri projektila od kojih su ga dva pogodila i nanijela mu povrede od kojih je kod oštećenog nastupila smrt, pa su sa naprijed navedenog, za sud, neprihvatljivi navodi odbrane optuženog da nije htio da ubije pok.L. koji mu je bio drug, već samo da ga rani.

Shodno naprijed utvrđenom činjeničnom stanju, za sud nema sumnje da je optuženi dana 30.06.2015.godine oko 23 časa, u bašti UO "R.P.", koji se nalazi u ul.O. bb u P., lišio života oštećenog M.L., na način što je nakon kraće svadje otišao do svoje kuće i uzeo revovler marke Zastava Magnu 357, mod. M83/91 i sa ledja prišao oštećenom koji je sjedio za jednim stolom u bašti navedenog lokala i iz istog ispalio tri projektila u pravcu oštećenog, od kojih su ga dva pogodila, nanoseći mu tom prilikom rane prostreline u predjelu zadnje strane desnog ramena i spoljašnje strane desne butine, usled čega je kod oštećenog zbog iskravljenja iz rascjepa pluća, srca, jetre i raskidanih krvnih sudova oko preloma kostiju, te iz rana, a sve duž kanala strijelnih rana, nastupila smrt.

Iz nalaza i mišljenja Komisije vještaka utvrđeno je da optuženi ne boluje od trajnog duševnog oboljenja i ne ispoljava simptome težeg duševnog poremećaja, a radi se o duševno zdravoj osobi, koja je u vrijeme izvršenja

krivičnog djela bila u stanju afekta razD.osti srednjeg inteziteta, zbog provokativnog ponašanja oštećenog na verbalnom planu, sa uvredama i ponižavanjem ličnosti optuženog, pa je njegova sposobnost da shvati značaj djela i da upravlja svojim postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, bila smanjena, ali ne i bitno, odnosno, optuženi je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv, kako to proizilazi iz pomenutog nalaza.

Postupajući na naprijed opisani način optuženi je bio svjestan da ispaljivanjem projektila u tijelo oštećenog M. L., posebno u djelove tijela gdje se nalaze vitalni organi, istog može lišiti života, ali je to i htio, postupajući u konkretnom slučaju sa direktnim umišljajem, a što nesumnjivo proizilazi iz sredstva koje je kritičnom prilikom upotrijebio, revolver marke Zastava Magnum 357 i broja ispaljenih projektila (3 projektila), od kojih prvi projektil nije pogodio oštećenog, ali je optuženi nastavio da ispaljuje projectile u pravcu oštećenog, čime je pokazao i upornost u izvršenju predmentnog krivičnog djela, pa su se u njegovim radnja stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo iz člana 143 KZCG, za koje djelo ga je sud oglasio krivim.

Shodno naprijed utvrđenom činjeničnom stanju, da je prije izvršenja krivičnog djela izmedju optuženog i oštećenog došlo do svadje i da je optuženi u pravcu oštećenog ispalio tri projektila, od kojih su ga dva pogodila, sud je u tom pravcu izmijenio činjenični opis izreke presude, nasuprot navodima optužnice, a što po mišljenju suda, nije dovelo do prekoračenja iste.

Sud nije prihvatio navode odbrane optuženog da je oštećenog htio samo da rani, a ne i da ga ubije, odnosno da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu nehatno lišenje života, jer su isti opovrgnuti dokazima provedenim na glavnom pretresu, kako je to naprijed objašnjeno i po mišljenju suda, usmjerni su samo kako bi optuženi olakašao svoj položaj u krivičnom postupku i umanjio svoju krivicu.

Sud nije prihvatio iskaz svjedoka B.D.koji u bitnom navodi da je u lokalu "R.P.", za jednim stolom u bašti, zatekao pok.M.a i optuženog, sa kojima je izvjesno vrijeme sjedio, da je optuženi u jednom trenutku ustao i otišao do kuće, rekavši da ide za telefon i da će se brzo vratiti, a po telefon je otišao kolima njegovog brata A., da je nakon toga ostao da sjedi sa L., a da izmedju optuženog i oštećenog, za vrijeme dok je sjedio sa njima, nije bilo rasprave već su razgovarali normalno, a da im se nakon odlaska optuženog, pridružio svjedok M., što je u suprotnosti sa iskazom svjedoka M.M., koji je izjavio da je pok.L. zatekao u pomenutoj kafani kako sjedi sam za stolom i da mu se pridružio, a nedugo nakon toga, oko 5- 6 minuta, sa njima za sto je sjeo B D., a da je pok.M. bio sam kada mu se pridružio svjedok B, nesumnjivo proizilazi iz iskaza svjedoka M.S., koji je izjavio da su u lokal došli pok.M. i momak za kojeg je kasnije saznao da se zove V.N., a sjeli su za sto gdje se kasnije desio predmetni događaj, da je posle nekog vremena primijetio kako pok.M. sjedi sam za stolom, a tek poslije 10-15 minuta vidio je kako je u lokal došao svjedok B D. sa psom i sjeo za sto sa pok. M.em, čime se ne dovodi u sumnju izjava svjedoka M.a da je prethodno sjedio sa pok.M.em kada je došao svjedok B, jer je svjedok M. naveo da često dolazi u pomenutu kafanu, sjedi sa gostima iste, mijenjajući stolove, što je najvjerovatnije radio i kritične večeri ali nije mogao da se sjeti jer je bio popio, što potvrđuje i svjedok M., koji navodi da je u kafani kao gost bio i svjedok M., koji je šetao ispred kafane i kroz kafanu, zastajao za svakim stolom, pa i za stolom gdje su sjedjeli pok. M. i B, a da je ovaj svjedok sjedio za stolom za kojim se nalazio pok.M. proizilazi i iz izvještaja o DNK vještačenju, iz kojeg je utvrđeno da su sa stola, koji je u uvidajnoj dokumentaciji obilježen kao broj 6, izuzete čaše od piva, za koje dobijeni rezultat ekstremno jako podržava

hipotezu da je na istoj glavni donor biološkog materija M.M. (čša "Nikšićko pivo", trag broj 6/2), dok je na ostalim čašama, koje su takodje bile predmet pomenute analize (čša piva Tuborg trag broj 6/3 i 6/4), dobijeni rezultati ekstremno jako podržavao hipotezu da se na istima nalazi biološki materijal pok.M.a i optuženog. To što optuženi ne potvrđuje da kada je pucao u oštećenog, da su za stolom sa oštećenim bili svjedoci M. i B, koje svjedoke odlično poznaje, već navodi da je pok.L. sjedio sa njemu nepoznata 2-3 lica, na koja nije obraćao pažnju, govori da optuženi, iz samo njemu znanih razloga, ne želi da kaže koga je tada vidio u bašti lokala, jer je jedno od tih lica, isključujući pomenute svjedoke, pucao u pravcu optuženog dok je bježao.

Sa istih razloga sud nije prihvatio ni iskaz svjedoka A. Ba, koji je u bitnom izjavio da je na mjesto događaja došao vozilom marke "Polo", kada su mu na parking prišli optuženi i pok.M., gdje su pričali oko 15-20 minuta, a da je primijetio svog brata D.a kako se približava lokalu vodeći sa sobom psa, te da je svojim autom odveo optuženog do kuće, kako bi uzeo telefon, što je u suprotnosti ne samo sa iskazima svjedoka M.a i M.a, već i sa iskazom svjedoka B.D., koji je naveo da je ispred lokala sjedio u društvu optuženog i pok.M.a, kada je optuženi otišao kući da uzme telefon, a prebacio ga je svojim kolima njegov brat A.. Pored navedenog, za sud je nelogično da optuženi koji je došao u pomenuti lokal vozilom marke "Opel Corsa" i koje se nalazilo na parking ispred lokala, kako to proizilazi iz uvidjajne dokumentacije, traži od svjedoka B A. da ga vozi svojim vozilom do kuće jer je zaboravio telefon, a da ga svjedok B ne sačeka kako bi ga vratio nazad. Naprotiv, optuženi je očigledno svojim vozilom otišao do kuće, kako bi uzeo revolver i logično je da se istim vozilom i vratio, a koje vozilo je i zatečeno ispred lokala "R.P." i konstatovano u uvidajnoj dokumentaciji.

Sud je odbio predlog punomoćnika oštećene porodice da se u svojstvu svjedoka saslušaju predstavnik oštećene porodice M. Z. i svjedoci K.M., P. I., L. M., Č. D., N. R., M. V., M. L. i M. T., a na okolnosti iskaza svjedoka M.M. u vezi dolaska ovog svjedoka u kuću oštećenih i razgovora koji su se vodili o predmetnom događaju, a s razloga što je svjedok M.M., tokom svog svjedočenja na glavnom pretresu, saopštio sudu sve njemu poznate činjenice u vezi predmetnog događaja i jasno i decidno, bez dvoumljenja, odgovorio na sva postavljena pitanja pa i na pitanja predstavnika oštećene porodice i njegovog punomoćnika koja su se odnosila na dolazak ovog svjedoka u kuću oštećenih i njihov razgovor, pa bi saslušanje predloženih svjedoka vodilo samo odugovlačenju krivičnog postupka i ne bi doprinijelo činjeničnom utvrdjenju koje bi bilo od uticaja za predmetno krivično djelo. Sa istih razloga sud je odbio i predlog punomoćnika oštećene porodice da se u svojstvu svjedoka sasluš M.D.na okolnosti da je optuženi negirao da je zadnje srijede, pred kritični događaj, bio kod pokojnog L., već da je to bio njegov brat blizanac, koje činjenice, po mišljenju suda, su bez ikakvog uticaja kada je u pitanju konkretni događaj.

Optuženi je izjavio da je revolver marke "Zastava Magnum 357" Model 83/91, serijskog broja 29268, držao u svojoj kući u jednom starom registru, a kupio ga je od jednog druga iz R.S., dok se ovaj nalazio u S. i platio ga 500,00 eura, a kritičnog dana uzeo ga je iz kuće i iz istog, ispred ugostiteljskog objekta "R.P.", koji se nalazi u ulici O. bb u P., u pravcu pokojnog M. L. ispalio tri projektila od kojih su ga dva pogodila, dok je do ispaljenja četvrtog projektila došlo kada je optuženi, bježeći sa mjesta događaja, pogođen u predjelu nadlaktice desne ruke, usled čega mu je ruka trznula i zatresla se i kada je došlo do opaljenja projektila iz pištolja, kojeg je odbacio i koji revolver je pronađen na početku pristupnog makadamskog puta, u visokoj travi, kako je to utvrđeno iz službene zabilješke Uprave policije CB Pogorica Ku.br.506/15 od 01.07.2015.godine i prikazano u fotodokumentaciji broj 64-28-2441130/1129 od 01.07.2015.godine, a da je predmetni revolver bio funkcionalan i ispravan proizilazi iz okolnosti predmetnog događaja i izvještaja o balističkom vještačenju broj

2279-1/15 od 30.07.2015. godine iz kojeg je utvrđeno da je pomenuti revolver funkcionalan i da je iz istog pucano, nakon čega cijev nije čišćena, a da za pomenuti revolver optuženi nije imao izdat oružani list utvrđeno je iz dopisa MUP-a PJ za unutrašnje i upravne poslove broj 09- UPI-220/16-22981/1 od 12.10.2016.godine, iz kojeg proizilazi da optuženi nije evidentiran kao vlasnik vatrenog oružja.

Imajući u vidu naprijed utvrđeno činjenično stanje za sud nema sumnje da je optuženi, dana 30.06.2015.godine u P., neovlašćeno na javnom mjestu, ispred ugostiteljskog objekta "R.P.", koji se nalazi u ulici O. bb u P., nosio revolver marke "Zastava Magnum 357" Model 83/91 serijskog broja 29268, koji je prehodno neovlašćeno nabavio, na način što ga je kupio od jednog druga iz R.S. za 500 eura.

Odredbom člana 12 Zakona o oružju propisano je da se fizičkom licu, za nabavku oružja kategorije B, izdaje odobrenje, a odredbom člana 33 istog zakona, između ostalog je određeno da je zabranjeno nošenje oružja na javnom mjestu, što je optuženom zasigurno bilo poznato, kako to proizilazi iz njegove odbrane kada navodi da je predmetni revolver kupio od jednog druga iz R.S. za 500,00 eura i držao ga sakrivenog u jednom starom registru u svojoj kući, pa je optuženi nabavljajući predmetni revolver bez odobrenja za nabavku oružja i noseći isti sa sobom na javnom mjestu, ispred lokala "R.P." koji se nalazi u ul.O. u P., to i htio, postupajući u konkretnom slučaju sa direktnim umišljajem, čime su se u njegovim radnjama stekli svi elementi bića krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZCG, za koje djelo ga je sud oglasio krivim.

Kako je u postupku nesumnjivo utvrđeno da optuženi predmetni revolver nosio na javnom mjestu "ispred ugostiteljskog objekta "R.P.", a ne "u ugostiteljskom objektu "R.P.", kako to stoji u optužnici, to je sud na naprijed opisan način izmijenio činjenični opis izreke presude pod tačkom dva i na taj način samo precizirao mjesta izvršenja ovog krivičnog djela.

Odlučujući o visini kazne koju će izreći optuženom, sud je cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja, pa je kao otežavajuću okolnost cijenio da je optuženi ranije osuđivan zbog kriv.djela ugrožavanje javnog saobraćaja i kriv.djela laka tjelesna povreda, koje krivično djelo pripada grupi kriv.djela protiv života i tijela, kako je to utvrđeno iz izvoda iz kaznene evidencije na ime optuženog, dok je kao olakšavajuće okolnosti cijenio lične prilike optuženog, koje se ogledaju u tome da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao 24 godine, da je student III godine ekonomije na UDG, njegovo držanje posle izvršenog krivičnog djela, koje se ogleda u tome da se kaje zbog svega, svjestan da je uništio svoju i porodicu pokojnog L., okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno, koje se ogledaju u tome da je zbog svadje i vrijedjanja oštećenog, optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela iz člana 143 KZCG, bio u stanju afekta razD.osti srednjeg inteziteta, zbog čega je sposobnost da shvati značaj djela i da upravlja svojim postupcima bila smanjena, ali ne i bitno, kako je to utvrđeno iz nalaza i mišljenja Komisije vještaka i njihovog izjašnjenja na glavnom pretresu, priznanje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZCG, pa mu je primjenom odredbi čl.48 st.1 KZCG, za krivično djelo ubistvo iz čl.143 KZCG, prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 13 godina, a za krivično djelo djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZCG kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a zatim ga primjenom odredbe čl.48 st.2 tač.2 KZCG osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina i 5 mjeseci, jer smatra da je izrečena kazna u svemu srazmjerna težini krivičnih djela i stepenu krivice optuženog i da predstavlja onu mjeru koja je

neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja iz čl.32 KZ CG, a u odnosu na opštu svrhu izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 KZ CG, odnosno da će se sa istom uticati na optuženog, ali i na druge, da ubuduće ne čine krivična djela.

Shodno odredbi čl.51 KZ CG optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru od 07.07.2015. godine od 11,00 časova, pa nadalje.

Sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta, shodno odredbi čl.75 KZCG, pa je od optuženog oduzet revolver marke "Zastava Magnum 357", model M83/91, ser.br. 29268, jer se radi o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje predmetnih krivičnih djela, kako bi se otklonili uslovi koji mogu biti od uticaja da optuženi ubuduće vrši krivična djela, shodno čl.66 KZCG, a u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija, iz čl.4 st.2 KZCG.

OdL. o troškovima donijeta je shodno odredbi čl.226 i čl.229 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a isti se odnose na nagradu vještaku sudske medicine dr Dragani Čukić u iznosima od 347,75 eura, 269,50 eura i 66,00 eura, nagradu vještaku balističke struke Mihailović Milovanu u iznosima od 55,00 eura i 66,00 eura, nagrade vještacima trasologu Jakovljević Miljanu, vještaku hemijske struke Ivanović Ljudimili, vještaku hemijske struke Smolović Dejanu i vještaku forenzičke genetike Jovanović Jeleni iznose od po 44,00 eura, nagrade vještacima neurpsihijatru prof.dr Stanku M.u i psihijatru dr Željku Goluboviću iznose od po 275,00 eura i nagradu vještaku psihologu Branki Stepanović Ilić u iznosu od 165,00 eura, što ukupno iznosi 1695,25 eura, dok je paušal određen imajući u vidu složenost i dužinu trajanja postupka, kao i imovinske prilike optuženog, što je dužan uplatiti Budžetu CG, sve u roku od 15 dana, po pravosnažnosti presude.

Sud je cijenio i ostale provedene dokaze, ali je našao da su bez uticaja na drugačiju odL. suda.

Sa izloženog, a shodno odredbi čl.374 ZKP-a, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U P.

Dana 09.06.2017.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA

PRAVNA POUKA

Protiv presude je dozvoljena

žalba u roku od 15.dana, od

dana prijema pisanog otpravka,

Apelacionom sudu CG, preko

Višeg suda u P.

Za tačnost otpravka tvrdi i ovjerava

Namještenik suda Sanja R.

\_\_\_\_\_